PERÚ Ministerio de la Producción

SANIPES Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

ACTA DE FISCALIZACIÓN SANITARIA Nº 044 – 2023 - PUN/SANIPES/DFS/SDFSP

FECHA: 04/07/2023 EXPEDIENTE N° (de aplicar) –

SUBDIRECCIÓN A CARGO DE LA ACTIVIDAD: SDFSP ☑ SDFSA ☐

O/D Y/O SEDE: PUNO

TIPO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA: REGULAR ☑ ESPECIAL ☐

FICHA DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA (de aplicar) N°: 0054-2023

ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SANITARIA (se puede marcar más de una opción):

- ☐ ALERTA SANITARIA
- ☐ AUDITORIA SANITARIA
- ☐ CONTROL OFICIAL
- ☐ FISCALIZACIÓN DE PROCESOS BASADA EN RIESGOS
- ☐ FISCALIZACIÓN ORIENTATIVA
- ☑ INSPECCIÓN SANITARIA
- ☐ RASTREABILIDAD
- ☐ VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES HIDROBIOLÓGICOS
- ☐ OTROS: –

OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN SANITARIA[3]: FISCALIZACION SANITARIA AL CENTRO DE EXPENDIO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS

FECHA: 04-07-2023 HORA DE INICIO: 15:15 HORA FINAL: 17:20

FECHA: – HORA DE INICIO: – HORA FINAL: –

FECHA: HORA DE INICIO: HORA FINAL:

I. DATOS DEL OPERADOR

Razón Social/Persona Natural con negocio/E.I.R.L/Persona Natural:	COMPAÑIA FOOD RETAIL S.A.C.
D.N.I/ R.U.C. 20603300393	Lugar de la Fiscalización Sanitaria: JR LOS INCAS CUADRA 2 S/N DISTRITO PUNO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO

Infraestructura Pesquera/Acuícola

Almacén de piensos de uso en acuicultura	☐	Embarcación pesquera artesanal (moluscos)	☐	Plantas de procesamiento: conservas (moluscos)	☐
Almacén de productos hidrobiológicos	☐	Embarcación pesquera artesanal (no moluscos)	☐	Plantas de procesamiento: conservas (no moluscos)	☐
Almacén de productos Veterinarios	☐	Embarcación pesquera menor escala	☐	Planta de procesamiento: frescos y congelados (moluscos)	☐
Área de reinstalación	☐	Embarcación pesquera mayor escala	☐	Planta de procesamiento: frescos y congelados (no moluscos)	☐
Área de producción de moluscos bivalvos	☐	Establecimiento de cuarentena	☐	Planta de procesamiento: harina y/o aceite	☐
Centro de acopio	☐	Establecimiento de especies ornamentales	☐	Planta de procesamiento: productos curados	☐
Centro de cultivo – crustáceos	☐	Mercado de abasto minorista pesquero y/o acuícola	☑	Planta de procesamiento: tratamiento previo (desvalve, etc)	☐
Centro de cultivo – peces	☐	Mercado de abasto mayorista pesquero y/o acuícola	☐	Punto de descarga	☐
Desembarcadero pesquero artesanal (DPA)	☐	Planta de depuración	☐	Sistema de descarga	☐
Eclosería – crustáceos	☐	Planta elaboradora de piensos	☐	Vehículo de transporte de recursos y/o productos hidrobiológicos	☐

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA ORGANO DESCONCENTRADO PUNO SANIPES

Compañía Food Retail S.A.C. Plaza Vea Puno

Supervisor de la Tienda

ING. JUAN CARLOS CERVANTES MAQUERA INGENIERO PESQUERO REG CIP 83044

Calle Amador Merino Reyna 267 Piso 12 San Isidro - Lima
Carretera a Ventanilla km 6.2 - Callao
www.gob.pe/sanipes

BICENTENARIO

PERÚ Ministerio de la Producción

SANIPES Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

ACTA DE FISCALIZACIÓN SANITARIA Nº 0044 – 2023 - PUN/SANIPES/DFS/SDFSP

	Eclosería – peces ☐	Planta fabricadora de productos veterinarios ☐	
	Embarcación factoría ☐	Plantas de procesamiento: concentrados proteicos ☐	
	Otro (especificar):		
Área de Producción *(código y denominación, de aplicar)*:	—	Dispositivo legal/ Matrícula/Placa de Rodaje/otro *(de aplicar)*:	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 12992
Nº de Registro o Habilitación Sanitaria *(de aplicar)*:	—	Actividad(es) y/o línea(s) de procesamiento que será(n) fiscalizada(s):	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS
Representante *(designado por el Operador)*:	LUIS ENRIQUE PACO CAPACOILA	D.N.I. N°	43717671
Telf. N°	987194870	**El operador solicita que se le notifique vía casilla electrónica.** *(en caso de no contar con una casilla electrónica, se realizarán las coordinaciones necesarias con el área correspondiente para que ésta sea generada)*	SI ☐ NO ☐
El operador proporciona el siguiente correo electrónico para efectos de notificación:	subgerente.puno@plazavea.pe		

ORGANO DESCONCENTRADO PUNO – ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA – SANIPES

II. DATOS DE LA FISCALIZACIÓN SANITARIA

Durante la fiscalización sanitaria realizada por el(los) suscrito(s) en su calidad de fiscalizador(es) sanitario(s) del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, se evidenciaron los siguientes hechos y se adoptaron las acciones, según se detalla a continuación:

1. Hecho(s) constatado(s):

EN EL LUGAR, FECHA Y HORA INDICADA SE HACE PRESENTE EL FISCALIZADOR DEL ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA – SANIPES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA FISCALIZACION SANITARIA INOPINADA DE SEGUIMIENTO PROGRAMADA AL ESTABLECIMIENTO COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C – PLAZA VEA. AL MOMENTO DE LA PRESENTE INSPECCION, EL ESTABLECIMIENTO SE ENCONTRABA REALIZANDO ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS CONGELADOS EN CONSERVAS. EN COMPAÑIA DEL OPERADOR SE INICIA LA INSPECCION POR EL AREA DE VENTA DE PRODUCTOS CONGELADOS, EVIDENCIANDOSE LA COMERCIALIZACION EN LA EXHIBIDORA PRODUCTOS COMO PORCIONES DE PERICO CONGELADO, PORCIONES DE ATUN CONGELADO, ANILLAS DE CALAMAR GIGANTE CONGELADO, RODAJAS DE PEZ ESPADA CONGELADO, HAMBURGUESAS DE TRUCHA CONGELADO, FILETES DE TILAPIA CONGELADO, FILETES DE BASA CONGELADA, RODAJAS PRECOCIDAS DE CALAMAR GIGANTE CONGELADO, PALITOS DE MERLUZA CONGELADO, FILETES DE TILAPIA SIN PIEL CONGELADO, PORCIONES DE BONITO CONGELADO, LANGOSTINO PRECOCIDO CONGELADO MIXTURA DE MARISCOS CONGELADO, FILETES APANADOS DE TILAPIA CONGELADO: SE REALIZA LA MEDICION DE TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LA EXHIBIDORA EL CUAL DA LECTURA DE -18.5 °C, EL CUAL SE REALIZO CON EL TERMOMETRO DEL ESTABLECIMIENTO CON CODIGO DE CALIBRACION TR23 0727 CON FECHA DE CALIBRACION 24-04-2023. SE VERIFICA EL AREA DE EXPENDIO DE CONSERVAS, EVIDENCIANDOSE LA VENTA DE PRODUCTOS FILETES DE ATUN DE MARCA CAMPOMAR, TROZOS DE ATUN EN ACEITE VEGETAL MARCA COMPASS, FILETES DE ATUN EN ACEITE DE SOYA MARCA NICOLINI, TROZOS DE ATUN EN

Compañía Food Retail S.A.C.
Plaza Vea - Puno

Sub Gerente de Tienda

Página: 2/6

BICENTENARIO

ACTA DE FISCALIZACIÓN SANITARIA Nº 044 – 2023 - PUN/SANIPES/DFS/SDFSP

YY XXX SD

ACEITE VEGETAL MARCA GLORIA, SOLIDOS DE ATUN EN AGUA Y SAL MARCA BELL'S, TROZOS DE ATUN EN ACEITE VEGETAL MARCA BELL'S, LOMOS DE ATUN EN ACEITE VEGETAL MARCA CAMPOMAR, SOLIDOS DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL MARCA CAMPOMAR, FILETES DE ATUN MARCA CAMPOMAR, LOMITO DE ATUN MARCA FLORIDA EN ACEITE VEGETAL, FILETES DE ATUN EN ACEITE DE GIRASOL MARCA REAL, TROZOS DE ATUN EN ACEITE DE GIRASOL MARCA REAL, FILETE DE ATUN EN ACEITE VEGETAL MARCA FLORIDA, FILETE DE ATUN EN ACEITE PRIMOR MARCA PRIMOR, FILETES DE ATUN EN AGUA Y SAL MARCA CAMPOMAR, EVIDENCIANDOSE QUE CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO Y FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE. SE VERIFICA EN EL AREA DE EXPENDIO DE PRODUCTOS FRESCOS LA VENTA DEL PRODUCTO CALAMAR. EN DICHA AREA SE REALIZA LA MEDICION DEL CLORO RESIDUAL, EL CUAL DA UNA LECTURA DE 1 PPM.
SE PROCEDIO A VERIFICAR EL ALMACEN DE PRODUCTOS CONGELADOS EN EL CUAL SE EVIDENCIA QUE LOS PRODUCTOS PESQUEROS SE ENCUENTRA SEPARADOS DE LOS DEMAS PRODUCTOS Y AL VERIFICAR LA TEMPERATURA INTERIOR DA UNA LECTURA DE -19.5°C. DENTRO DE LA REVISION DOCUMENTARIA, EL OPERADOR PRESENTA COPIA DEL INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL Nº AG-239732 PARA EL AGUA Y EL INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL Nº AG-239733 PARA EL HIELO, AMBOS CON RESULTADOS CONFORMES Y CON FECHA DE EMISION 26-04-2023.
EL OPERADOR PRESENTA LA COPIA DEL CERTIFICADO DE CALIBRACION DE CODIGO TR23 0727, EL CERTIFICADO DE DESINSECTACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION Nº 174259 CON FECHA DE SERVICIO 07-06-2023. DEL MISMO MODO PRESENTA COPIA DEL CARNET DE SANIDAD DEL RESPONSABLE DEL AREA DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS.
POR LO EVIDENCIADO, EL CENTRO DE EXPENDIO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS COMPAÑIA FOOD RETAIL S.A.C CUMPLE CON LA NORMATIVA SANITARIA VIGENTE DS Nº 020-2022-PRODUCE, REGLAMENTO SECTORIAL DE INOCUIDAD PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS Y DS Nº 040-2001-PE NORMA SANITARIA PARA ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS.

ORGANO DESCONCENTRADO PUNO ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA SANIPES

ANGEL M. CERVANTES MAQUERA
REG CIP 8304

Compañía Food Retail S.A.C.
Flora Vega Pino
Gerente de Operaciones del Perú
Sub Gerente de Tienda

Calle Amador Merino Reyna 267 Piso 12 San Isidro - Lima
Carretera a Ventanilla km 5.2 - Callao
www.gob.pe/sanipes

BICENTENARIO

PERÚ Ministerio de la Producción

SANIPES Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

ACTA DE FISCALIZACIÓN SANITARIA Nº 0044 – 2023 - PUN/SANIPES/DFS/SOFSP

YY XXX SD

2. Medios probatorios, formatos complementarios y/o equipos utilizados (en caso corresponda):

a.- REGISTRO FOTOGRAFICO

b.- COPIA DE DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL OPERADOR

c.-

(se puede agregar más espacio, de ser necesario)

ORGANO DESCONCENTRADO PUNO

3. Incumplimiento de Normativa Sanitaria[5]: SI ☐ NO ☐

a.- *(describir hecho detectado y el literal/numeral/artículo/nombre de norma/número de norma y señalar el hecho en sí que constituye el incumplimiento)*

b.-

(se puede agregar más espacio, de ser necesario)

4. Requerimiento de Información[8]: SI ☐ NO ☐

En el plazo máximo de cinco (05) días útiles, contados a partir de la notificación de la presente Acta de Fiscalización Sanitaria, el Operador deberá presentar ante la *(colocar subdirección a cargo)*, la siguiente información, la misma que será materia de evaluación:

a.-

b.-

(se puede agregar más espacio, de ser necesario)

5. Mandato de Cumplimiento[9]: SI ☐ NO ☐

En el plazo máximo de diez (10) días útiles, contados a partir de la notificación de la presente Acta de Fiscalización Sanitaria, el Operador deberá comunicar a la *(colocar subdirección a cargo)* la ejecución de la(s) siguiente(s) medida(s) correctiva(s):

a.-

b.-

(se puede agregar más espacio, de ser necesario)

6. Medida Administrativa Preventiva ☐ **Medida Sanitaria de Seguridad[10]** ☐

Comiso/decomiso	☐	Incautación	☐	Retención	☐	Suspensión de actividades	☐
Cierre temporal de la infraestructura	☐	Incineración	☐	Retiro de mercado	☐	Suspensión de habilitación sanitaria	☐
Cuarentena sanitaria	☐	Inmovilización	☐	Retorno	☐	Suspensión de registro sanitario	☐
Destrucción/ desnaturalización	☐	Rechazo	☐	Sacrificio	☐	Tratamiento/ reproceso	☐
Disposición final	☐						

Justificación y alcances: .....

(se puede agregar más espacio, de ser necesario)

La(s) presente(s) medida(s) administrativa(s) preventiva(s)/ medida(s) sanitaria(s) de seguridad surte(n) efectos a partir del momento en que el presente Acta de Fiscalización Sanitaria es notificada al representante del Operador durante la fiscalización sanitaria.

7. Observaciones y/o recomendaciones del(los) fiscalizador(es) sanitario(s) (en caso corresponda):

.....

(se puede agregar más espacio, de ser necesario)

Compañía Food Retail S.A.C.
Plaza Vea Puno

Gabriel Quispe Pinada

Calle Amador Merino Reyna 267 Piso 12 San Isidro - Lima
Carretera a Ventanilla km 5.2 Callao
www.gob.pe/sanipes

IMPORTADOR - EXPORTADOR PESQUERA
INGENIERO PESQUERO
REG CIP 8304

BICENTENARIO

ACTA DE FISCALIZACIÓN SANITARIA Nº 0044 – 2023 - PUN/SANIPES/DFS/SDFSD

8. Observaciones del representante del Operador:

EL OPERADOR NO PRESENTA OBSERVACIONES AL PRESENTE ACTA

(se puede agregar más espacio, de ser necesario)

III. BASE LEGAL E INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL OPERADOR:

1. El Inspector y/o Fiscalizador Sanitario del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, está investido de las facultades propias de la autoridad competente de acuerdo a lo establecido en los literales "c", "d" y "e" del artículo 9° y el artículo 10° de la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), modificada por el Decreto Legislativo N° 1402, y los artículos 25° y 26° del Reglamento de la Ley N° 30063 aprobado mediante el Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE.

2. Todas las acciones y/o actividades de fiscalización sanitaria, independientemente de su denominación, se rigen de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo II "La Actividad Administrativa de Fiscalización", del Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), en el Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE (en adelante, RFSAPA), en los Procedimientos Técnicos Sanitarios, según corresponda, y en la demás normativa vigente que sea aplicable.

3. El(los) inspector(es)/fiscalizador(es) sanitario(s) puede(n) ampliar o variar el objeto de la acción de fiscalización en caso que, como resultado de acciones y diligencias realizadas, se detecten incumplimientos adicionales a los expresados inicialmente en el referido objeto, de acuerdo a lo establecido en el inciso 7 del numeral 240.2 del artículo 240° del TUO de la LPAG.

4. El artículo 14° del RFSAPA señala que son derechos de los operadores sujetos a fiscalización sanitaria aquellos establecidos en el artículo 242° del TUO de la LPAG, como se detalla a continuación:
   - Ser informados del objeto y del sustento legal de la acción de supervisión y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación.
   - Requerir las credenciales y el documento nacional de identidad de los funcionarios, servidores o terceros a cargo de la fiscalización.
   - Poder realizar grabaciones en audio o video de las diligencias en las que participen.
   - Se incluyan sus observaciones en las actas correspondientes.
   - Presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la recepción del acta de fiscalización.
   - Llevar asesoría profesional a las diligencias si el operador lo considera.

5. Los incumplimientos a la normativa sanitaria que se hubieran detectado durante la presente fiscalización sanitaria podrán ser evaluados en gabinete por la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola, en calidad de Autoridad Instructora, según lo dispuesto por la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2020-SANIPES/PE, a fin de determinar si corresponde iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador, según lo establecido en el Reglamento de Infracciones y Sanciones Sanitarias de las Actividades Pesqueras y Acuícolas del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, aprobado por la citada Resolución (en adelante, RISSAPA).

6. Si la fiscalización sanitaria en campo incluye el muestreo, los recursos y/o productos hidrobiológicos, alimentos y/o productos veterinarios de uso en acuicultura de los cuales se obtuvo la muestra y/o muestra dirimente, deben mantener su condición de rastreables y no pueden ser distribuidos ni comercializados hasta que SANIPES verifique que los resultados del ensayo realizados sobre los mismos indiquen que se encuentran conformes a la normativa sanitaria vigente, de acuerdo a lo establecido en el numeral 22.6. del artículo 22° del RFSAPA.

7. En los casos en que el Operador, o el personal designado para acompañar al fiscalizador sanitario, obstaculice la fiscalización sanitaria, se dictar medida administrativa preventiva de suspensión de actividades hasta que la fiscalización sanitaria sea ejecutada, según lo previsto en el numeral 19.3. del artículo 19° y el artículo 32° del Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE. Sin perjuicio de lo señalado, corresponde señalar que la obstaculización de las actividades de fiscalización sanitaria está tipificada como una infracción administrativa MUY GRAVE, y será sancionada con una MULTA de hasta 35 UITs según el código 34 del Anexo del RISSAPA.

8. Excepcionalmente, cuando por la complejidad y/o procesamiento de la información, ésta no pueda ser entregada durante la fiscalización sanitaria de las actividades pesqueras y acuícolas en campo, el fiscalizador sanitario está facultado para otorgar al operador un plazo máximo de cinco (05) días hábiles para remitir la misma, según lo previsto en los literales "c" y "g" del artículo 15° y el numeral 19.8 del artículo 19° del RFSAPA. Asimismo, corresponde señalar que el incumplimiento injustificado de los requerimientos de información está tipificado como una infracción administrativa LEVE, y será sancionada con una MULTA de hasta 1 UIT, según el código 35 del Anexo del RISSAPA.

9. El fiscalizador sanitario está facultado para dictar Mandatos de Cumplimientos (Medidas Administrativas Correctivas) de acuerdo a lo establecido en el literal n del artículo 9° de la Ley N° 30063, modificado por el Decreto Legislativo N° 1402; el literal "h" del numeral 12.1. del artículo 12°, el literal "h" del artículo 15° y los artículos 29°, 33° y 34 del RFSAPA. Asimismo, corresponde señalar que el incumplimiento del(los) Mandato(s) de Cumplimiento está tipificado como una infracción administrativa MUY GRAVE, y será sancionada con una MULTA de hasta 35 UITs, según el código 36 del Anexo del RISSAPA.

10. El fiscalizador sanitario está facultado para dictar Medidas Administrativas Preventivas (las cuales incluyen a las Medidas Sanitarias de Seguridad), de acuerdo a lo establecido en el literal p del artículo 9° de la Ley N° 30063, modificado por el Decreto Legislativo N° 1402, el numeral 25.4. del artículo 25° y el artículo 27° del Reglamento de la Ley N° 30063, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE, el artículo 24° del Reglamento de la Ley de Inocuidad de Alimentos, aprobado por el Decreto Supremo N° 034-2008-AG; el literal "h" del numeral 12.1. del artículo 12°, el literal "h" del artículo 15° y los artículos 29° al 32 del RFSAPA. Asimismo, corresponde señalar que el incumplimiento del(las) Medida(s) Administrativa(s)

Compañía Food Retail S.A.C.
Plaza Vea Puno

Sub Gerente de Tienda

Calle Amador Merino Reyna 267, Piso 12 San Isidro - Lima
Carretera a Ventanilla Km 5.2 Callao
www.gob.pe/sanipes

BICENTENARIO

ACTA DE FISCALIZACIÓN SANITARIA Nº 0044 – 2023 - PUN/SANIPES/DFS/ SDFSD

YY XXX SD

Preventiva(s) esta tipificado como una infracción administrativa MUY GRAVE, y será sancionada con una MULTA de hasta 35 UITs, según el código 36 del Anexo del RISSAPA.

11. La información contenida en el formato es confidencial y de uso exclusivo para SANIPES.

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA ORGANO DESCONCENTRADO PUNO SANIPES

IV. FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Firma del Inspector/Fiscalizador SANIPES
Nombre:
DNI N°:
Colegiatura:

Ing. HUMBERTO M. CERVANTES MAQUERA
INGENIERO PESQUERO
REG CIP 8304

Compañía Food Retail S.A.C.
Plaza Vea Puno

Firma del Representante
Nombre: Sub Gerente de Tienda
DNI N°: 43717671
Cargo:

Firma del Inspector/Fiscalizador SANIPES
Nombre:
DNI N°:
Colegiatura:

Firma del
Nombre:
DNI N°:
Cargo / Entidad:

Firma del
Nombre:
DNI N°:

Firma del
Nombre:
DNI N°:
Cargo / Entidad:

Para la Codificación del Acta de Fiscalización Sanitaria:
###: Numeración correlativa (001, 002, 003…) **YY:** Año **XXX:** Código de la OD **SD:** Abreviatura de la Sub Dirección.

Formato aprobado mediante Resolución Directoral N° 012-2021-SANIPES/DSFPA, emitido el 13 de abril del 2021.

Calle Amador Merino Reyna 267 Piso 12 San Isidro - Lima
Carretera a Ventanilla km 5.2 - Callao
www.gob.pe/sanipes

OT-113-23
TR23
0727
ABRIL - 2023

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Temperatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO CALIBRADO

Parámetros	Instrumento	Sensor
Tipo	ANALÓGICO	BIMETÁLICO
Alcance de escala	-54 °C A 104 °C	NO INDICA
Resolución	1 °C	NO INDICA

PATRONES DE REFERENCIA

Trazabilidad	Nombre del patrón	Código	Certificado de Calibración
INACAL-DM	Termómetros digitales con	TER-08 (A)	LT-221-2022
INACAL-DM	incertidumbres de 0,028 °C a 0,02 °C	TER-09 (A)	LT-066-2023

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura	Humedad Relativa
22,9 °C	61,7 %HR

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Indicación del instrumento °C	Temperatura convencionalmente verdadera °C	Corrección °C	Incertidumbre °C
-18,0	-19,0	-1,0	0,6
0,0	0,0	0,0	0,6
4,0	4,0	0,0	0,6
60,0	59,8	-0,2	0,6
100,0	99,0	-1,0	0,6

La Temperatura Convencionalmente Verdadera (TCV) = Indicación del instrumento + Corrección

- La profundidad de inmersión del sensor fue de 15 cm .
- El tiempo mínimo de estabilización para las lecturas fue de 20 minutos.
- Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medición corresponden con la Escala Internacional de Temperatura de 1990 (International Temperature Scale - ITS-90).
- Se colocó un sticker que indica el estado de calibración.

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre de medición expandida (U) resulta de la multiplicación de la Incertidumbre estándar por el factor de cobertura K=2, fue determinada según "La Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la medición" (segunda edición, Julio 2011). Generalmente el valor de la magnitud de la medición esta dentro del intervalo de los valores asignados con una probabilidad de aproximadamente 95%.

Fin del documento *Fin del documento*

Este documento no puede ser reproducido total o parcialmente, salvo autorización expresa de TECHNICAL SERVICE GROUP S.A.C. El presente documento carece de valor sin el sello y las firmas correspondientes.

TECHNICAL SERVICE GROUP S.A.C.
When your measurements need to be reliable.

OT-113-23
TR23
0727
ABRIL - 2023

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Temperatura

Este Certificado de Calibración evidencia la trazabilidad del proceso de calibración con patrones Nacionales o Internacionales, los cuales representan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

TECHNICAL SERVICE GROUP S.A.C. como organismo de evaluación de la conformidad realiza servicios de calibración, a la vez que calibra y mantiene sus patrones con la finalidad de garantizar la trazabilidad de las mediciones.

Los resultados mostrados en el presente certificado son válidos únicamente para el instrumento calibrado y se refieren al momento y condiciones en que fueron ejecutadas las mediciones.

Con el objeto de asegurar la calidad de sus mediciones, el usuario debe recalibrar sus instrumentos a intervalos apropiados, quien podría definir la frecuencia de calibración en función al uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición.

TECHNICAL SERVICE GROUP S.A.C. no se responsabiliza por cualquier daño derivado del uso inadecuado del instrumento calibrado, ni de la incorrecta interpretación de los resultados aquí declarados.

Solicitante	:	COMPAÑÍA FOOD RETAIL S.A.C. LOCAL: PV PUNO
Dirección	:	AV. TOMÁS MARSANO N° 2975 URB. RESIDENCIAL HIGUERETA - LIMA 33
Instrumento	:	TERMÓMETRO DE DIAL
Fabricante/Marca	:	THERMCO
Modelo	:	NO INDICA
Número de Serie	:	12574
Procedencia	:	USA
Identificación	:	NO INDICA
Fecha de calibración	:	2023-04-21
Fecha de emisión	:	2023-04-24
Lugar de calibración	:	Laboratorio de Temperatura. Technical Service Group S.A.C. Calle San Lucas N° 107 - Oficina 203. Lima 21.

MÉTODO DE CALIBRACIÓN / PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

La calibración se realiza por comparación, de acuerdo al "Procedimiento para la calibración de termómetros digitales" PC-017 - INDECOPI - SNM - 2° Edición - Diciembre 2012.

Sello		Responsable Técnico	Responsable del Laboratorio
Luis E. Velásquez	José A. Gallegos Rimachi	Luis E. Velásquez López	José A. Gallegos Rimachi

TECHNICAL SERVICE GROUP S.A.C.
Calle San Lucas N° 107 – Int. 203 – Lima 21.
Telefax: ++ 511-463 0951
E-mail: operaciones@technicalperu.com
www.technicalperu.com

Este documento no puede ser reproducido total o parcialmente, salvo autorización expresa de TECHNICAL SERVICE GROUP S.A.C. El presente documento carece de valor sin el sello y las firmas correspondientes.

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL Nº AG-239733

Organismo acreditado	:	INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C
Registro de Acreditación	:	Nº LE - 031
Cliente	:	COMPAÑIA FOOD RETAIL S.A.C.
Dirección	:	CAL.CESAR MORELLI NRO. 181 URB. SAN BORJA NORTE (PISO 2) LIMA - LIMA - SAN BORJA
Producto	:	-M2: HIELO DE REPRODUCTORA (AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO)
Número de Muestras	:	1 muestras x 3 Kg
Presentación	:	Frasco (os) de vidrio / Frasco (os) de plástico
Procedencia de la muestra	:	Muestra proporcionada por el Cliente
Información proporcionada por el cliente (b)	:	M2 -Fecha Muestreo : 19/04/2023 -Datos : Tienda / CD / CF: PVEA Puno; Sección / Area: Pescados ; Hora de muestreo: 5:00 pm
Fecha de recepción de las muestras		20/04/2023
Fecha de inicio de análisis		20/04/2023
Hora de inicio de análisis		4:00PM
Fecha de término de análisis		26/04/2023
Orden de Trabajo (OT)		9355-23

-M2

Parámetro	Resultado	L.C.	Unidad
Coliformes fecales (termotolerantes)	< 1,1	1,1	NMP/100ml
Escherichia coli	Ausencia	-	100 ml
Enterococos intestinales	Ausencia	-	100 ml
Heterótrofos (conteo en placa)	< 1	1	ufc/ml

Método

Coliformes fecales o termotolerantes (NMP)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E1, 23rd Ed 2017 Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. Fecal Coliform Procedure; Thermotolerant Coliform Test (EC Medium).
Detección y enumeración de escherichia coli	ISO 9308-1:2014 / A1:2016 2014,Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora
Enterococos intestinalis (enumeración)	ISO 7899-2: 2000 Water quality -- Detection and enumeration of intestinal enterococci -- Part 2: Membrane filtration method
Heterótrofos (conteo en placa)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9215 B, 23rd Ed. 2017 Heterotrophic Plate Count. Pour Plate Method, 35°C/48 h, APC

L.C.: Limite de cuantificación

(b) Esta información es proporcionada por el cliente por lo que el laboratorio no se hace responsable de la misma.

Callao, 26 de Abril de 2023

Los resultados presentados aplican a la muestra cómo se recibió.
Los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo.
El laboratorio no se hace responsable cuando la información proporcionada(b) pueda afectar la validez de los resultados.
Este resultado de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de Inspectorate Services Perú S.A.C.
No existe responsabilidad por parte de Inspectorate Services Perú S.A.C. en relación a la información proporcionada respecto a los límites máximos permitidos.
< "valor" significa no cuantificable debajo del límite de cuantificación indicado.

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL Nº AG-239733

Inspectorate Services Perú S.A.C
A Bureau Veritas Group Company

Firmado Digitalmente por
CINTHIA ANYELA RAMOS YNJANTE
Fecha: 26/04/2023 06:03:12 PM
C.B.P. 10624
Supervisor de Laboratorio

CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO DE BUREAU VERITAS COMMODITIES

1.- APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES; DEFINICIONES

1.1. Las definiciones del presente artículo se aplican en estas Condiciones Generales:

Contrato: significa la aceptación por parte del Cliente de la propuesta de la Empresa, cualquier otro acuerdo mutuo en relación con la prestación de los Servicios, la aceptación por parte de la Empresa de una Hoja de Pedido de la Empresa rellenada u otras instrucciones de la prestación de Servicios por parte del Cliente, o cualquier instrucción o solicitud de los Servicios por parte de un Cliente y la posterior aceptación por parte de la Empresa y la prestación de Servicios por parte de la Empresa para el Cliente. Las presentes Condiciones Generales rigen cada Contrato, a menos que o hasta que se acuerden por escrito términos y condiciones separados y/o complementarios entre el Cliente y la Empresa, tanto si son adicionales a las presentes Condiciones Generales como si no lo son.

Empresa: significa la empresa del grupo Bureau Veritas que ha suscrito el Contrato.

Hoja de Pedido de la Empresa: el formulario estándar de la Empresa, si lo hay, que debe ser completado por el Cliente y que establece los Servicios que debe prestar la Empresa, junto con cualquier otra información relativa a la prestación de los Servicios en virtud de los términos del Contrato. Se pueden indicar los honorarios por los Servicios en la Hoja de Pedido de la Empresa o en un documento o lista de precios independiente.

Cliente: la persona, empresa, compañía, sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o autoridad gubernamental:

(I) Que entrega las instrucciones a la Empresa para que preste los Servicios y tal como se ha identificado en la Hoja de Pedido de la Empresa o en las instrucciones escritas correspondientes, o

(II) En nombre de quien se designa a la Empresa para prestar los Servicios, siempre que dicha persona, empresa, compañía, sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o autoridad gubernamental haya sido informada y haya aprobado la designación de la Empresa.

Un único Servicio puede incluir a varios Clientes.

Información Confidencial: cualquier información revelada, en cualquier forma, por una Parte, a la otra, incluyendo, pero sin limitarse necesariamente, a la información técnica, medioambiental, comercial, legal y financiera relacionada directa o indirectamente con las Partes y/o con el Contrato.

Entregables: Incluye, entre otros, todos los documentos, certificados, informes, productos y producción de los Servicios creados o proporcionados por la Empresa o sus agentes, subcontratistas, consultores y empleados en relación con la realización de los Servicios que la Empresa tiene que entregar a su Cliente en virtud del Contrato.

Honorarios: los honorarios que el Cliente debe pagar a la Empresa por los Servicios, tal y como se establece en el Contrato, excluyendo el alojamiento, comidas, dietas, viajes y cualquier otro costo y gasto incidental de la Empresa en el que se incurra con respecto a la prestación de los Servicios, que se cobrarán por separado según lo acordado previamente a una tarifa fija o al costo real de los mismos.

Propiedad Intelectual: todas las patentes, derechos sobre invenciones, modelos de utilidad, derechos de autor y derechos relacionados, marcas comerciales, logotipos, marcas de servicio, imagen comercial (*trade dress*), nombres comerciales y nombres de dominio, derechos sobre la imagen comercial o la presentación, derechos sobre la reputación comercial o para demandar por usurpación de marca, derechos sobre los diseños, derechos sobre los programas informáticos, derechos sobre las bases de datos; derechos sobre la topografía, derechos morales, derechos sobre información confidencial (incluidos el *know how* y los secretos comerciales), métodos y protocolos de los Servicios, y cualquier otro derecho de propiedad intelectual, en cada caso estén registrados o no, e incluyendo todas las solicitudes y renovaciones, restituciones o extensiones de dichos derechos, y todos los derechos o formas de protección similares o equivalentes en cualquier parte del mundo.

Parte y Partes: individualmente la Empresa o el Cliente y conjuntamente la Empresa y el Cliente.

Muestra: una porción correctamente extraída de los productos (ya sea a granel o en lote u otra agrupación) que se tomará de acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las normas aplicables.

Muestreo: los procesos de extracción de una porción de los productos (ya sea a granel o en lote u otro tipo de agrupación) que se tomarán de acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las normas aplicables.

Servicios: los servicios que debe prestar la Empresa al Cliente en virtud del Contrato y según lo establecido en la Hoja de Pedido de la Empresa aplicable o en otras instrucciones del Cliente en la medida en que sean acordadas por la Empresa e incorporadas al Contrato.

Impuestos: todos y cada uno de los impuestos establecidos por cualquier autoridad fiscal, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, las retenciones de impuestos, el impuesto sobre la renta de personas nacionales y extranjeras, todos los impuestos de sociedades, las importaciones, derechos, gravámenes, derechos de timbre, cargos y otras evaluaciones y pagos impositivos, dondequiera que sean pagaderos, incluyendo el IGV.

1.2 Para evitar dudas, no regirán el Contrato los términos y condiciones estándar del Cliente (si los hubiera) que se adjunten, anexen o mencionen en cualquier Hoja de Pedido de la Empresa u otro documento. El Contrato constituye el acuerdo íntegro entre las Partes y sustituye todos los convenios y comunicaciones anteriores entre las Partes en relación con la prestación de los Servicios por parte de la Empresa.

1.3 La Empresa actúa únicamente para el Cliente. Ninguna otra parte tiene derecho a dar instrucciones, en particular sobre el alcance de la inspección o la entrega de los informes o certificados, a menos que el Cliente lo autorice previamente y la Empresa lo acepte. No se considerará que el Contrato crea ningún derecho en beneficio de terceros, salvo aquellos que se establecen expresamente en el mismo.

1.4 Si y cuando se notifica por escrito a la Empresa, antes de la prestación de los Servicios, que dichos Servicios son en beneficio y/o por cuenta de cualquier otra parte, y cada una de dichas partes ha recibido una copia de las presentes Condiciones Generales y ha aceptado quedar obligada por ellas, dicha otra parte será considerada también como Cliente.

2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 La Empresa, con el cuidado, habilidad y diligencia razonables, prestará los Servicios y los Entregables al Cliente, de conformidad con:

2.1.1 los requisitos específicos establecidos en el Contrato; y

2.1.2 los métodos que la Empresa considere adecuados en cada caso, teniendo en cuenta las costumbres, usos o prácticas comerciales pertinentes, las normas profesionales del sector, las directrices dadas por las autoridades competentes y la legislación aplicable.

2.2 La Empresa hará todo lo que esté en su alcance para prestar los Servicios de acuerdo con las fechas acordadas, sin embargo, para evitar dudas, dichas fechas serán sólo estimativas y el cumplimiento de los plazos no será un elemento decisivo y esencial.

2.3 La Empresa realizará, entre otros, muestreos, encuestas, inspecciones, verificaciones, certificaciones, pruebas, análisis de laboratorio, calibraciones, tratamientos de carga, evaluaciones, auditorías y/o valoraciones, según lo acordado contractualmente por las Partes.

2.4 Sujeto a las instrucciones del Cliente aceptadas por la Empresa, ésta emitirá informes, certificados de inspección u otros Entregables que reflejen declaraciones de hechos o/opiniones realizadas con la debida diligencia dentro de la limitación de las instrucciones recibidas, sin perjuicio de que la Empresa no está obligada a referirse o informar sobre hechos o circunstancias que estén fuera de las instrucciones específicas recibidas, excepto cuando lo exija la ley.

2.5 En la prestación de los Servicios, la Empresa no sustituye a los contratistas, fabricantes, productores, operadores, transportistas, importadores, proveedores o propietarios, quienes, a pesar de las acciones de la Empresa, no quedan liberados de ninguna de sus obligaciones de cualquier naturaleza. Si, y en la medida en que el Cliente libere a un tercero de sus responsabilidades, obligaciones y deberes con respecto a los productos o servicios del Cliente, o de sus responsabilidades, obligaciones y deberes con respecto a la información en la que la Empresa se basó para la prestación de los Servicios, dichas responsabilidades no cumplidas por parte de un tercero no supondrán un aumento de la responsabilidad de la Empresa y el Cliente asumirá y quedará obligado en virtud de dichas responsabilidades, obligaciones y deberes como si fuesen propios.

2.6 Para evitar dudas, la Empresa no desempeña el papel de aseguradora o garante con respecto a la adecuación, calidad, comerciabilidad, idoneidad para el propósito, cumplimiento o rendimiento de los productos, servicios u otras actividades emprendidas o producidas por el Cliente a las que se refieren los Servicios, sin perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida en el presente documento o en cualquier Entregable, la Empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación a un propósito o uso particular, para cualquier actividad realizada por el Cliente o cualquier producto fabricado, distribuido, importado o vendido por el Cliente.

2.7 Los Entregables se proporcionan únicamente en relación con las instrucciones escritas, documentos, información y muestras entregadas a la Empresa por el Cliente previo a la prestación de los Servicios. La Empresa no podrá ser considerada responsable de ningún error, omisión o inexactitud en los Entregables en la medida en que el Cliente haya proporcionado a la Empresa información errónea o incompleta. Los Entregables reflejan los hallazgos de la Empresa en el momento de la prestación de los Servicios únicamente. La Empresa no tendrá ninguna obligación de actualizar los Entregables después de su emisión, salvo que se indique lo contrario en el Contrato.

2.8 Salvo acuerdo expreso de las Partes que indique lo contrario, la Empresa podrá, a su exclusivo criterio, optar por conservar, devolver al Cliente o destruir las Muestras que le hayan sido proporcionadas para la prestación de los Servicios, y que no hayan sido destruidas en el transcurso de los mismos.

2.9 Si los requisitos del Cliente requieren el análisis de las Muestras por parte del laboratorio del Cliente o de un tercero no relacionado con la Empresa, la Empresa no será responsable del análisis ni de su exactitud. Asimismo, cuando la Empresa sólo pueda presenciar un análisis realizado por el laboratorio del Cliente o de un tercero, la Empresa proporcionará toda la información que se le solicite y no será responsable en ningún caso de la exactitud de los análisis o resultados. Cualquier acuerdo de este tipo no se entenderá como una subcontratación o cesión de Servicios por parte de la Empresa y se considerará que da lugar a obligaciones independientes entre el Cliente y el laboratorio de terceros. A menos que se acuerde por escrito entre el Cliente y la Empresa como una circunstancia excepcional, la Empresa no comunicará terceros. Si dicha circunstancia excepcional prevalece, la Empresa deberá matizar su informe y renunciar a los resultados. Si el Cliente sufriera posteriormente pérdidas como resultado de dichas pruebas de laboratorio de terceros, la Empresa no será responsable, ante el Cliente y éste no podrá presentar ninguna reclamación contra la Empresa. Además de lo dispuesto en el artículo 7.3, el Cliente indemnizará a la Empresa y la eximirá de toda responsabilidad por las reclamaciones de terceros recibidas por la Empresa basadas en los resultados comunicados.

2.10 Los informes o certificados emitidos tras las pruebas o análisis de las Muestras enviadas a la Empresa para su análisis (pero no extraídas de los productos a granel por la Empresa) contienen la opinión específica de la Empresa sólo sobre esas Muestras y no expresan ni implican ninguna opinión sobre los productos a granel de los que se extrajeron las Muestras.

2.11 Si el Cliente solicita o requiere que la Empresa presencie cualquier servicio o intervención de terceros, la única responsabilidad de la Empresa será la de presenciar la prestación de dicho servicio o intervención e informar al Cliente de que éste ha tenido lugar. El Cliente reconoce que cualquier servicio o intervención por parte de terceros da lugar a obligaciones legales independientes entre el Cliente y dicho tercero. La Empresa no será responsable ante el Cliente de los actos u omisiones de dichos terceros.

2.12 Los documentos relativos a los compromisos contraídos entre el Cliente y otras partes interesadas, como los contratos de venta, de suministro o de obra, los créditos documentarios, conocimientos de embarque, especificaciones, fichas técnicas, cartas de puesta en servicio, certificados de aceptación o de conformidad, y que se divulguen a la Empresa, se considerarán únicamente a título informativo, sin que ello amplíe ni restrinja el alcance de los Servicios de la Empresa ni de sus obligaciones en virtud del Contrato.

2.13 Cuando la Empresa proporcione y/o venda bienes (distintos a los servicios) al Cliente (ya sea combinados con cualquier servicio o por separado), y dichos bienes hayan sido adquiridos por la Empresa a un tercero, la Empresa no ofrece ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a la calidad de dichos bienes o su idoneidad a su finalidad. No obstante, a petición escrita del Cliente, la Empresa cederá (en la medida de lo posible) sus derechos frente a dicho tercero.

2.14 La Empresa tendrá derecho a sustituir en cualquier momento al personal ofrecido y desplegado por otro personal con conocimientos mayoritariamente equivalentes. La Empresa no garantiza que el personal posea ninguna certificación específica, a menos que se acuerde por escrito o que se exija en virtud de las disposiciones obligatorias de cualquier sistema de acreditación aplicable o de las disposiciones aplicables de la legislación obligatoria. La Empresa se esforzará por proporcionar personal con la experiencia suficiente/adecuada para prestar los Servicios.

2.15 No obstante, cualquier otra disposición de cualquier Contrato, la Empresa no estará obligada a prestar los Servicios si considera que estos harán que infrinja (o el pago de los mismos infringirá) alguna sanción internacional o restricción comercial aplicable o alguna sanción impuesta por los Estados Unidos de América. La Empresa se reserva el derecho de rechazar la aceptación de cualquier designación o solicitud realizada en virtud de este Contrato (o de otro modo) a su criterio exclusivo y no será responsable de ninguna pérdida en la que pueda incurrir el Cliente como consecuencia de dicho rechazo.

3. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

3.1 El Cliente deberá:

3.1.1 Cooperar con la Empresa en todos los asuntos relacionados con los Servicios;

3.1.2 Proporcionar, o hacer que sus proveedores o contrapartes proporcionen, de manera oportuna y sin cargo alguno, el acceso a las instalaciones operativas pertinentes y al personal requerido por la Empresa, sus agentes, subcontratistas, consultores y empleados, para llevar a cabo los Servicios. El Cliente obtendrá el acceso y la preparación y el mantenimiento adecuados de las instalaciones pertinentes para la prestación de los Servicios, incluyendo la identificación, control, corrección o eliminación de cualquier condición o material real o potencialmente peligroso de cualquiera de las instalaciones antes y durante la prestación de los Servicios en dichas instalaciones; y adoptará o asegurará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las condiciones de trabajo in situ durante la prestación de los Servicios e informará a la Empresa de todas las normas y reglamentos de salud y seguridad y de cualquier otro requisito de seguridad razonable que se aplique en cualquiera de las instalaciones operativas;

3.1.3 Salvo acuerdo en contrario, proporcionar a la Empresa, sus agentes, subcontratistas y representantes todo el transporte y el equipo necesario, que deberá estar en buen estado de funcionamiento, para la prestación de los Servicios;

3.1.4 Entregar a la Empresa, directamente o a través de sus proveedores y subcontratistas, de manera oportuna, la información que la Empresa pueda requerir para el correcto desempeño de los Servicios y garantizar que dicha información sea precisa en todos los aspectos sustanciales;

3.1.5 Cuando sea necesario, obtener y mantener todas las licencias y consentimientos necesarios y cumplir con toda la legislación pertinente en relación con los Servicios y el uso del equipo del Cliente;

3.1.6 Garantizar que todos los documentos, información y material que el Cliente ponga a disposición de la Empresa en virtud del Contrato no infringen ni constituirán una infracción o apropiación indebida de ninguna patente, derecho de autor, marca comercial, secreto comercial, licencia u otros derechos de propiedad intelectual o derechos de propiedad de terceros; y

3.1.7 Tomar todas las medidas necesarias para eliminar o subsanar cualquier obstrucción o interrupción en la prestación de los Servicios.

3.2 El Cliente garantiza que está contratando los corredor o en cualquier otra capacidad de representación para cualquier otra persona natural o jurídica, a menos que haya sido expresamente divulgado a y aprobado por la Empresa.

3.3 El Cliente garantiza, además, que no existen terceros beneficiarios de los Servicios prestados por la Empresa y que ningún tercero o partes pueden basarse en ningún Entregable preparado o proporcionado por la Empresa sin el previo consentimiento expreso por escrito de la Empresa. Con sujeción a las disposiciones del artículo 7, la Empresa no tendrá responsabilidad alguna por el uso que hagan terceros de los Entregables suministrados o preparados por la Empresa, ni por la confianza que depositen en ellos. Su responsabilidad hacia el Cliente está expresamente limitada conforme a las presentes Condiciones Generales.

3.4 En la medida en que la Empresa preste Servicios, el Cliente acepta que ésta sólo está obligada a prestar los Servicios y a informar de los resultados de los mismos. El Cliente es responsable de ejercer su propio juicio independiente con respecto a la información y las recomendaciones proporcionadas por la Empresa. Ni la Empresa ni ninguno de sus agentes garantizan la calidad, el resultado, la eficacia o la idoneidad de cualquier decisión o acción emprendida sobre la base de los Entregables suministrados en virtud del Contrato.

3.5 Si el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa en virtud del Contrato se ve impedido o retrasado por cualquier acto, omisión, incumplimiento o negligencia por parte del Cliente, sus agentes, subcontratistas, consultores o empleados, la Empresa no será responsable de los costos, cargos o pérdidas sufridos o incurridos por el Cliente que se deriven directa o indirectamente de dicho impedimento o retraso.

3.6 Si el Cliente prevé el uso de cualquiera de los Entregables en cualquier juicio, arbitraje, foro de resolución de disputas u otro procedimiento, deberá notificarlo a la Empresa por escrito antes de solicitar los Servicios y, en cualquier caso, antes del uso de dichos Entregables en cualquier procedimiento. Las Partes acuerdan que la Empresa no tiene la obligación de proporcionar un testigo perito o presencial en dicho procedimiento a menos que la Empresa dé su consentimiento previo por escrito.

3.7 El Cliente se asegurará de que las medidas de seguridad aplicables de acuerdo con las guías emitidas por las autoridades gubernamentales y otras autoridades competentes se mantengan en todo momento en la zona en la que los empleados de la Empresa deban prestar sus servicios (incluyendo su acceso o salida del edificio o el uso de instalaciones de higiene o recreo).

3.8 El Cliente reconoce que, en aras de la salud y la seguridad, la Empresa otorga a cada uno de sus agentes, empleados, subcontratistas y representantes una "autoridad de detención del trabajo" que les permite detener el trabajo y abandonar el lugar a su exclusivo criterio si ellos u otro personal de la Empresa tienen dudas de cualquier naturaleza con respecto a la salud y la seguridad y el Cliente acepta que no surgirá ninguna responsabilidad por parte de la Empresa por el ejercicio de dicha facultad, pero que el pago de dicha visita seguirá correspondiendo a la Empresa.

4. TASAS Y PAGOS

4.1 El Cliente deberá pagar cada factura válida que le presente la Empresa, en su totalidad y en fondos de disponibilidad inmediata, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la factura.

4.2 Si el Cliente no paga a la Empresa en la fecha de vencimiento, la Empresa podrá cobrar intereses sobre dicha suma a partir de la fecha de vencimiento del pago a una tasa mensual del 1,5% (o la tasa máxima permitida por la legislación local aplicable, si la legislación local especifica un máximo inferior al 1,5%; o la tasa mínima permitida por la legislación aplicable, si la legislación local especifica un mínimo superior al 1,5%), que se acumulará diariamente y se agravará mensualmente hasta que se efectúe el pago, ya sea antes o después de cualquier sentencia. Si cualquier pago adeudado a la Empresa por el Cliente en virtud de este Contrato o de otro modo se retrasa, la Empresa podrá suspender la prestación de algunos o todos los Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, el suministro de Entregables hasta que reciba el pago pendiente, y tendrá derecho a exigir el pago por adelantado antes de continuar con los Servicios.

4.3 Los Honorarios y cualquier cargo adicional no incluyen los Impuestos aplicables. En el caso de que se deban realizar retenciones fiscales de acuerdo con la legislación local y con las limitaciones impuestas por los tratados de doble imposición, si son aplicables, los importes facturados serán automáticamente engrosados por el Cliente de forma que, tras la deducción de las retenciones fiscales, el importe original de la factura siga siendo pagadero. Las Partes cooperarán entonces razonablemente en la recuperación de la retención de impuestos de las autoridades fiscales aplicables y una Parte deberá proporcionar cualquier certificado de impuestos que sea razonablemente solicitado por la otra Parte.

4.4 El Cliente no tendrá derecho de compensación (*set-off*) o retención. Cualquier objeción a las facturas deberá plantearse dentro de un plazo de 30 días a partir de la recepción de la factura y posteriormente no podrá plantearse ninguna objeción. Cuando se acuerde por escrito que deben proporcionarse planillas de horarios, el Cliente confirma que se considerarán aprobadas, a menos que se indique lo contrario, dentro de los 5 días siguientes a su recepción.

4.5 En caso de que el Cliente no cumpla con sus obligaciones en virtud del artículo 3, la Empresa se reserva (I) el derecho a suspender la prestación de los Servicios y/o (II) a facturar y cobrar el tiempo y los recursos incurridos como consecuencia del incumplimiento del Cliente. Esto incluirá, entre otros, el cobro de las visitas y el tiempo empleado cuando el equipo a inspeccionar no se encuentre, no esté disponible para la inspección o cuando se incurra en tiempos de espera hasta que dicho equipo se encuentre, esté disponible o esté listo.

4.6 En el caso de que se produzca un cambio en la

costo de la prestación de los Servicios para la Empresa, las Partes acuerdan que los honorarios por los Servicios podrán incrementarse para reflejar dichos aumentos en los costos. La Empresa proporcionará las pruebas de los incrementos que sean razonablemente factibles.

4.7 Cualquier aplazamiento o cancelación de los Servicios por parte del Cliente, incluidas las visitas in situ, deberá notificarse con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Si no se avisa dentro de este plazo, se cobrará una visita/inspección frustrada, según corresponda.

4.8 La Empresa tendrá derecho a aumentar sus honorarios anualmente según lo especificado en la notificación escrita al Cliente. Cuando se hayan acordado honorarios fijos por escrito para un periodo, el primer aumento anual se producirá al vencer el periodo para el que se han acordado fijar los honorarios y, posteriormente, cada año.

5. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 Cada una de las Partes es propietaria exclusiva de todos los derechos de Propiedad Intelectual que haya creado, ya sea antes o después de la fecha de inicio del Contrato y esté o no asociada a cualquier Contrato entre las Partes.

5.2 Los nombres, marcas de servicio, marcas comerciales y derechos de autor de la Empresa y sus afiliadas no serán utilizados por el Cliente, excepto en la medida en que el Cliente obtenga la aprobación previa por escrito de la Empresa y, en ese caso, sólo en la forma prescrita por la Empresa.

5.3 Para evitar dudas, nada en los Entregables o en cualquier otro instrumento o documento escrito transmitirá ningún derecho de propiedad o licencia sobre la propiedad intelectual de la Empresa de su software patentado, ni sobre los métodos de auditoría, materiales de formación y procedimientos patentados de la Empresa, ni sobre los protocolos de la Empresa, ni sobre el nombre, el logotipo, las marcas o cualquier otra imagen comercial de la Empresa, ni sobre ningún otro derecho de Propiedad Intelectual existente o desarrollado posteriormente, ni sobre el *know how* desarrollado y utilizado para prestar los Servicios y los Entregables. Éstos seguirán siendo propiedad exclusiva de la Empresa. Los Entregables no transmiten derechos de propiedad o de licencia sobre la propiedad intelectual de terceros que pueda estar contenida o referenciada en los Entregables.

6. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA EMPRESA, INFORMES Y CERTIFICADOS

6.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.9, cada una de las Partes no divulgará ni utilizará para ningún fin Información Confidencial alguna ni ninguna información financiera o comercial que pueda adquirir o recibir en el marco del cumplimiento del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito de la Parte que haya revelado la Información Confidencial, salvo en la medida en que sea necesario para que la Empresa preste los Servicios.

6.2 La obligación de confidencialidad no se aplicará a ninguna información:

6.2.1 Que esté o será disponible públicamente sin mediar acto alguno de la Parte receptora;

6.2.2 Que estaba en posesión de la Parte receptora antes de su divulgación;

6.2.3 Que sea revelada a la Parte receptora por un tercero que no haya adquirido la información bajo una obligación de confidencialidad;

6.2.4 Que sea desarrollada o adquirida de forma independiente por la Parte receptora sin utilizar o aplicar la Información Confidencial recibida de la Parte reveladora;

6.2.5 Que deba revelarse a un organismo de acreditación o en virtud de las normas de un sistema de acreditación, en cada caso cuando sea aplicable a los Servicios;

6.2.6 Que se divulgue de acuerdo con los requisitos de la ley, cualquier reglamento bursátil o cualquier sentencia, dictamen o requisito vinculante de cualquier tribunal u otra autoridad competente; o

6.2.7 Que se divulgue a una afiliada de la Parte en función de la necesidad de tener conocimiento de la misma.

6.3 Los Entregables son emitidos por la Empresa y, salvo que se disponga lo contrario en el Contrato, están destinados al uso exclusivo por parte del Cliente y no podrán ser modificados, publicados, utilizados con fines publicitarios, copiados o reproducidos para su distribución a cualquier otra persona o entidad o divulgados públicamente de cualquier otro modo sin el previo consentimiento por escrito de la Empresa. El Cliente acepta que los Entregables pueden ser proporcionados por medios electrónicos de entrega, incluyendo, entre otros, el correo electrónico.

6.4 Se considerará que la Empresa está irrevocablemente autorizada a entregar a su criterio cualquier informe o certificado a un tercero si, siguiendo instrucciones del Cliente, se ha dado una promesa en este sentido al tercero o dicha promesa se desprende implícitamente de las circunstancias, la costumbre comercial, el uso o la práctica.

6.5 Una copia original firmada de cualquier certificado, informe o Entregable por escrito que lleve la firma de un representante autorizado de la Empresa, junto con el sello de la Empresa, será la única y exclusiva prueba del contenido de dicho certificado o informe, independientemente de que dicho certificado o informe o cualquier información contenida en el mismo se proporcione o comunique por otros medios, como, por ejemplo, electrónicamente.

6.6 Cualquier certificado, informe o Entregable presentado al Cliente que no sea en forma escrita con la firma del representante autorizado de la Empresa se considerará que ha sido emitida a petición y por cuenta y riesgo del Cliente y la Empresa no será responsable de ninguna desviación o discrepancia entre el contenido de dicho certificado, informe o Entregable y el contenido del original firmado por dicho representante.

6.7 Cada una de las Partes será responsable de garantizar que todas las personas a las que se revele la Información Confidencial en virtud del Contrato mantengan la confidencialidad de dicha información y no la revelen o divulguen a ninguna persona o entidad no autorizada y asumirán la plena responsabilidad por cualquier incumplimiento de dicha obligación.

6.8 Al vencimiento o a la terminación del Contrato por cualquier motivo y a instrucciones de la otra Parte, cada Parte devolverá o destruirá la Información Confidencial de la otra que en ese momento esté en su posesión o bajo su control, siempre y cuando nada de lo aquí expuesto prohíba a la Empresa retener copias de los Entregables y de los análisis de acuerdo con sus políticas de conservación de registros y de documentos, tal y como lo exija la ley o los organismos de acreditación.

6.9 La Empresa se reserva el derecho de compilar, cotejar y utilizar datos agregados y anónimos derivados de los Entregables y las Muestras, incluidos los datos que constituyen Información Confidencial, con fines de análisis estadístico, evaluación comparativa o tendencias.

7. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

7.1 Con la única excepción del artículo 7.5, pero sin perjuicio de cualquier otra disposición del Contrato, ninguna de las Partes será responsable ante la otra por:

7.1.1 La pérdida comercial, o la pérdida de uso o lucro cesante, pérdida de datos, pérdida de ganancias, pérdida de producción, pérdida de valor, la disminución de ingresos de cualquier bien o propiedad, pérdida de ventajas financieras, la interrupción de la actividad o tiempo de inactividad; o

7.1.2 Agotamiento del fondo de comercio y/o pérdidas similares; o

7.1.3 La pérdida de contratos; o

7.1.4 Cualquier pérdida, costo, daño, cargo o gasto especial, indirecto, emergente o puramente económico.

7.2 Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 7.1, la responsabilidad total de la Empresa y sus afiliadas, así como de sus respectivos empleados, agentes, consultores y subcontratistas, en materia contractual, extracontractual (incluyendo, entre otros, la negligencia, culpa grave o el incumplimiento de obligaciones legales), la tergiversación, restitución o cualquier otra que surja de cualquier modo en relación con los Servicios, los Entregables y la ejecución, o la ejecución prevista, del Contrato se limitará, con sujeción al artículo 7.5, a la cantidad mayor de las siguientes:

7.2.1 Una suma equivalente a diez (10) veces el importe de los Honorarios pagados o a pagar por el Cliente a la Empresa en relación con los Servicios que dan lugar a la responsabilidad de la Empresa para con el Cliente; o

7.2.2 Diez mil (10.000) euros.

7.3 El Cliente indemnizará a la Empresa y a sus afiliadas, así como a sus respectivos empleados, directores, agentes, consultores o subcontratistas, y los mantendrá indemnes frente a toda reclamación presentada por terceros por pérdidas, daños o gastos de cualquier naturaleza (incluyendo, entre otros, la negligencia y culpa grave) y cualquiera que sea la forma en que se produzcan, en relación con la ejecución, la ejecución pretendida o la no ejecución de cualquier Servicio, en la medida en que el conjunto de dichas reclamaciones para cualquier Servicio supere la limitación de responsabilidad establecida en el artículo 7.2 anterior.

7.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y 7.2, la Empresa no será responsable para con el Cliente y el Cliente no podrá presentar ninguna reclamación por pérdidas, a menos que se inicie un juicio contra la Empresa antes de transcurridos doce (12) meses a partir de la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha de ejecución por parte de la Empresa de los Servicios que dan lugar a la reclamación, o (ii) la fecha en la que los Servicios deberían haberse finalizados en caso de cualquier supuesto incumplimiento.

7.5 Ninguna de las disposiciones del presente Contrato limita o excluye la responsabilidad de ninguna de las Partes:

7.5.1 Por muerte o lesiones personales resultantes de la negligencia de esa Parte; o

7.5.2 Por cualquier daño o responsabilidad incurrida como resultado de un fraude, una declaración fraudulenta o una ocultación fraudulenta por parte de esa Parte; o

7.5.3 Por cualquier otra pérdida que por ley no pueda ser excluida o limitada.

8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

8.1 A los efectos del presente artículo 8, se entenderá por "Fuerza Mayor o caso fortuito" un acontecimiento cuya ocurrencia es ajena al control razonable de la Parte reclamante y que hace que el Cliente o la Empresa no puedan, total o parcialmente, cumplir con sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la obligación de efectuar los pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte), cuya incapacidad no podría haber sido evitada o superada por la Parte reclamante ejerciendo una previsión, planificación e implementación razonables.

8.2 Si, como consecuencia de un caso de Fuerza Mayor o caso fortuito, una de las Partes se ve imposibilitada, total o parcialmente, de cumplir con sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la obligación de efectuar los pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte):

8.2.1 La Fuerza Mayor o el caso fortuito deberá ser notificada inmediatamente por escrito por la Parte que se vea impedida de cumplir con sus obligaciones a causa de la misma o la otra Parte explicando las causas y demostrando la diligencia empleada para eliminar o mitigar los efectos de dicha Fuerza Mayor o caso fortuito;

8.2.2 Las obligaciones derivadas del Contrato quedarán suspendidas hasta el cese de la Fuerza Mayor o caso fortuito, que se notificará por escrito.

8.3 Ninguna de las Partes será responsable de cualquier pérdida o daño resultante de cualquier retraso o incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente instrumento que se derive directa o indirectamente de un acto o acontecimiento de Fuerza Mayor o caso fortuito. Si la incapacidad se prolonga durante más de quince (15) días, la Parte no incapacitada tendrá derecho a poner término al presente Contrato sin incurrir en responsabilidad alguna.

8.4 En el caso de que la Empresa se encuentre temporalmente incapacitada para prestar una parte o la totalidad de los Servicios debido a una pandemia (por ejemplo, Covid-19), ya sea en su totalidad o dentro de los plazos o el calendario acordados, esto no se considerará un caso de Fuerza Mayor o caso fortuito que dé derecho a que una de las Partes ponga término al Contrato. En su lugar, las Partes acuerdan que, en tales circunstancias, la entrega de la parte de los Servicios que no pueda prestarse se pospondrá hasta una fecha aceptable para ambas Partes, actuando cada una de ellas razonablemente.

9. PROTECCIÓN DE DATOS

9.1 Ambas Partes se obligan a que ellas, sus empleados o cualquier persona que actúe en su nombre cumplirán con todas las leyes y reglamentos aplicables en materia de privacidad, en particular el Ley de Protección de Datos personales Ley N° 29733 del 3 de abril de 2011 y completarán un anexo en el que se detallará cualquier información personal que vaya a tratarse cuando sea necesario.

9.2 El cliente por este acto declara haber leído y acepta la política de protección de datos personales publicada en la página web de la empresa https://www.bureauveritas.pe/

10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

10.1 La Empresa, a su exclusivo criterio, podrá ceder, transferir sus derechos y obligaciones o delegar la prestación de todos o parte de los Servicios en virtud del Contrato, con sujeción al cumplimiento de los requisitos de cualquier régimen de acreditación aplicable, cuando corresponde, a una afiliada, agente o subcontratista de la Empresa sin previo aviso al Cliente, y el Cliente consiente en este acto dicha delegación. El Cliente no podrá, sin el consentimiento de la Empresa, transmitir, ceder, transferir, subcontratar o negociar de ninguna manera todos o algunos de sus derechos u obligaciones en virtud del Contrato.

10.2 Todos los técnicos y demás personal suministrado por la Empresa en la prestación de los Servicios serán en todo momento empleados, agentes o subcontratistas (según sea el caso) de la Empresa. Como tales, todas estas personas serán responsables y estarán sujetas a las instrucciones de la Empresa en todo momento. A menos que la Empresa acepte lo contrario, dichas personas no estarán obligadas a seguir ninguna instrucción del Cliente, con la excepción de las normas de salud y seguridad aplicables a los empleados del Cliente en el lugar donde se presten los Servicios.

11. Código de Ética y Código de Conducta de Socios Comerciales (BPCC)

11.1 La Empresa y el cliente declaran haber tenido a la vista el Código de Ética y el Código de Conducta de Socios Comerciales, haber tomado conocimiento de ellos y aceptar todas sus estipulaciones.

12. TRABAJO REMOTO

12.1 Las Partes podrán acordar de vez en cuando por escrito que la Empresa prestará algunos o todos los Servicios de forma remota por medios electrónicos o de cualquier otro tipo, que pueden incluir, entre otros, videoconferencias, sensores, drones, satélites y cámaras. El Cliente entiende que es probable que se recopilen datos personales (incluidas imágenes personales) en estas circunstancias y confirma que ha informado a las personas cuyos datos personales pueden ser recabados. El Cliente confirma que ha obtenido todos los consentimientos necesarios en virtud de la legislación aplicable para permitir a la Empresa el tratamiento de las imágenes y sonidos recopilados durante la prestación de los Servicios.

12.2 La prestación de los Servicios por medios remotos, como se contempla en el artículo 11.1, está sujeta a la disponibilidad y el rendimiento de una red y un ancho de banda de Internet aceptables, así como a la disponibilidad de soluciones de software de terceros adecuadas, incluidas, entre otras, soluciones de conectividad de vídeo y de grabación de vídeo. En el caso de que cualquiera de las partes considere que el rendimiento de dichas herramientas de trabajo a distancia no es razonablemente suficiente en las circunstancias, las Partes (cada una actuando razonablemente) intentarán adecuar la gestión de la prestación de los Servicios o acordar un método alternativo de entrega y acordar por escrito los honorarios adicionales que puedan surgir de dicho cambio. El Cliente reconoce que la Empresa no es responsable de dichas herramientas de trabajo remoto de terceros y, en consecuencia, la Empresa no será responsable del funcionamiento de dichas herramientas.

13. VARIOS

13.1.1 La renuncia a cualquier derecho en virtud del Contrato sólo será efectiva si se realiza por escrito y se aplica únicamente a las circunstancias por las que se otorga. La omisión o retraso de una Parte para ejercer un derecho o recurso en virtud del Contrato o de la ley no constituirá una renuncia a dicho derecho o recurso (o a cualquier otro), ni impedirá o restringirá su ejercicio posterior. Ningún ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese (o cualquier otro) derecho o recurso.

13.1.2 Si cualquier tribunal u otra autoridad de jurisdicción competente considera que alguna disposición del Contrato (o parte de alguna disposición) es nula, ilícita o no ejecutable, dicha disposición o parte de ella se considerará, en la medida necesaria, que no forma parte integral del Contrato, y la efectividad y aplicabilidad de las demás disposiciones del Contrato no se verán afectadas.

13.1.3 Nada de lo dispuesto en el Contrato pretende constituir, o se considerará, una sociedad, empresa conjunta, fideicomiso o asociación de ningún tipo entre las Partes, ni constituir a ninguna de ellas como agente de la otra para fin alguno.

13.1.4 En la medida en que lo permita la ley y salvo que sea expresamente dispuesto en el Contrato, una persona que no sea parte del mismo no tendrá ningún derecho en virtud del Contrato o en relación con éste.

13.1.5 La Empresa podrá poner término al Contrato en todo momento y por cualquier motivo, sin incurrir en ninguna responsabilidad ante el Cliente, mediante notificación por escrito al Cliente con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación. Sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pueda tener la Empresa, ésta podrá poner término al Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna para con el Cliente, de forma inmediata mediante notificación por escrito al Cliente si éste actúa en contravención de las leyes, o es objeto de sanciones internacionales.

13.1.6 Los encabezamientos son meramente informativos y no afectarán a la interpretación de las presentes Condiciones Generales.

13.1.7 Ninguna alteración, modificación o renuncia a cualquiera de las presentes Condiciones Generales tendrá efecto alguno a menos que se acuerde por escrito y sea firmada por un representante autorizado de la Empresa.

13.1.8 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12.7, el Cliente acepta que la Empresa tiene derecho a modificar, suprimir y añadir a estas Condiciones Generales. El Cliente acepta además que dichas modificaciones, supresiones y adiciones entrarán en vigencia inmediatamente después de que se notifiquen mediante la publicación de un aviso de dichos cambios en el sitio web de la Empresa o mediante la comunicación de dicho aviso al Cliente por correo electrónico.

14. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1.1 El Contrato, y cualquier controversia o reclamación que surja de o en relación con éste o su objeto, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la República de Perú, sin perjuicio de cualquier normativa de conflicto de leyes que pudieran requerir la aplicación de cualquier otra ley.

14.1.2 Las Partes acuerdan irrevocablemente que los tribunales y juecos del Distrito Judicial de Lima tendrán competencia para resolver cualquier controversia o reclamación que surja de, o en relación con, el Contrato o su objeto.

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL Nº AG-239732

Organismo acreditado	:	INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C
Registro de Acreditación	:	Nº LE - 031
Cliente	:	COMPAÑIA FOOD RETAIL S.A.C.
Dirección	:	CAL.CESAR MORELLI NRO. 181 URB. SAN BORJA NORTE (PISO 2) LIMA - LIMA - SAN BORJA
Producto	:	-M1: AGUA DE GRIFO DEL LABORATORIO DE COMIDAS (AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO)
Número de Muestras	:	1 muestras x 4 l
Presentación	:	Frasco (os) de vidrio / Frasco (os) de plástico
Procedencia de la muestra	:	Muestra proporcionada por el Cliente
Información proporcionada por el cliente (b)	:	M1 -Fecha Muestreo : 19/04/2023 -Datos : Tienda / CD / CF: PVEA Puno; Sección / Area: Comidas Preparadas ; Hora de muestreo: 5:00 pm
Fecha de recepción de las muestras	:	20/04/2023
Fecha de inicio de análisis	:	20/04/2023
Hora de inicio de análisis	:	4:00PM
Fecha de término de análisis	:	26/04/2023
Orden de Trabajo (OT)	:	9355-23

-M1

Parámetro	Resultado	L.C.	Unidad
Coliformes fecales (termotolerantes)	< 1,1	1,1	NMP/100ml
Escherichia coli	Ausencia	-	100 ml
Enterococos intestinales	Ausencia	-	100 ml
Heterótrofos (conteo en placa)	< 1	1	ufc/ml

-M1

Detección y/o Enumeración de Huevos Helmintos

Parámetro	Resultado	L.C.	Unidad
Céstodos - Diphyllobothrium sp.	< 1	1	huevos/L
Céstodos - Dipylidium sp.	< 1	1	huevos/L
Céstodos - Hymenolepis sp.	< 1	1	huevos/L
Céstodos - Taenia sp.	< 1	1	huevos/L
Nemátodos - Ancylostoma sp / Necator sp.	< 1	1	huevos/L
Nemátodos - Ascaris sp.	< 1	1	huevos/L
Nemátodos - Capillaria sp.	< 1	1	huevos/L
Nemátodos - Enterobius sp.	< 1	1	huevos/L
Nemátodos - Strongyloides sp.	< 1	1	huevos/L
Nemátodos - Toxocara sp.	< 1	1	huevos/L
Nemátodos - Trichuris sp.	< 1	1	huevos/L
Tremátodos - Clonorchis sp. / Opisthorchis sp.	< 1	1	huevos/L
Tremátodos - Fasciola hepatica	< 1	1	huevos/L
Tremátodos - Paragonimus sp.	< 1	1	huevos/L
Tremátodos - Schinostoma sp.	< 1	1	huevos/L

Método

Coliformes fecales o termotolerantes (NMP)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E1, 23rd Ed 2017 Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. Fecal Coliform Procedure. Thermotolerant Coliform Test (EC Medium).
Detección y enumeración de escherichia coli	ISO 9308-1:2014 / A1:2016 2014 Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora
Detección y/o Enumeración de Huevos Helmintos en aguas	ISP-501 (Validado) 2018 Basado en water enviroment research volume 78, Number 2, Febrary 2006). 2018: Detección y/o Enumeración de Huevos Helmintos en aguas.

Los resultados presentados aplican a la muestra cómo se recibió.
Los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo.
El laboratorio no se hace responsable cuando la información proporcionada(b) pueda afectar la validez de los resultados.
Este resultado de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de Inspectorate Services Perú S.A.C.
No existe responsabilidad por parte de Inspectorate Services Perú S.A.C. en relación a la información proporcionada respecto a los límites máximos permitidos.
< "valor" significa no cuantificable debajo del límite de cuantificación indicado.

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL Nº AG-239732

Enterococos intestinalis (enumeración)	ISO 7899-2: 2000 Water quality -- Detection and enumeration of intestinal enterococci -- Part 2: Membrane filtration method
Heterótrofos (conteo en placa)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9215 B, 23rd Ed. 2017 Heterotrophic Plate Count. Pour Plate Method, 35°C/48 h, APC

L.C.: Limite de cuantificación

(b) Esta información es proporcionada por el cliente por lo que el laboratorio no se hace responsable de la misma.

Callao, 26 de Abril de 2023

Inspectorate Services Perú S.A.C
A Bureau Veritas Group Company

Firmado Digitalmente por
CINTHIA ANYELA RAMOS YNJANTE
Fecha: 26/04/2023 06:11:15 PM
C.B.P. 10624
Supervisor de Laboratorio

CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO DE BUREAU VERITAS COMMODITIES

1. APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES; DEFINICIONES

1.1 Las definiciones del presente artículo se aplican en estas Condiciones Generales:

Contrato: significa la aceptación por parte del Cliente de la propuesta de la Empresa, cualquier otro acuerdo mutuo en relación con la prestación de los Servicios, la aceptación por parte de la Empresa de una Hoja de Pedido de la Empresa rellenada u otras Instrucciones de la prestación de Servicios por parte del Cliente, o cualquier instrucción o solicitud de los Servicios por parte de un Cliente y la posterior aceptación por parte de la Empresa y la prestación de Servicios por parte de la Empresa para el Cliente. Las presentes Condiciones Generales rigen cada Contrato, a menos que o hasta que se acuerden por escrito términos y condiciones separados y/o complementarios entre el Cliente y la Empresa, tanto si son adicionales a las presentes Condiciones Generales como si no lo son.

Empresa: significa la empresa del grupo Bureau Veritas que ha suscrito el Contrato.

Hoja de Pedido de la Empresa: el formulario estándar de la Empresa, si lo hay, que debe ser completado por el Cliente y que establece los Servicios que debe prestar la Empresa, junto con cualquier otra información relativa a la prestación de los Servicios en virtud de los términos del Contrato. Se pueden indicar los honorarios por los Servicios en la Hoja de Pedido de la Empresa o en un documento ó ésta de precios independiente.

Cliente: la persona, empresa, compañía, sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o autoridad gubernamental:

(i) Que entrega las Instrucciones a la Empresa para que preste los Servicios y tal como se ha identificado en la Hoja de Pedido de la Empresa o en las instrucciones escritas correspondientes, o

(ii) En nombre de quien se designa a la Empresa para prestar los Servicios, siempre que dicha persona, empresa, compañía, sociedad, asociación, fideicomiso o agencia o autoridad gubernamental haya sido informada y haya aprobado la designación de la Empresa.

Un único Servicio puede incluir a varios Clientes.

Información Confidencial: cualquier información revelada, en cualquier forma, por una Parte, a la otra, incluyendo, pero sin limitarse necesariamente, a la información técnica, medioambiental, comercial, legal y financiera relacionada directa o indirectamente con las Partes y/o con el Contrato.

Entregables: incluye, entre otros, todos los documentos, certificados, informes, productos y producción de los Servicios creados o proporcionados por la Empresa o sus agentes, subcontratistas, consultores y empleados en relación con la realización de los Servicios que la Empresa tiene que entregar a su Cliente en virtud del Contrato.

Honorarios: los honorarios que el Cliente debe pagar a la Empresa por los Servicios, tal y como se establece en el Contrato, excluyendo el alojamiento, comidas, dietas, viajes y cualquier otro costo y gasto incidental de la Empresa en el que se incurra con respecto a la prestación de los Servicios, que se cobrarán por separado según lo acordado previamente a una tarifa fija o al costo real de los mismos.

Propiedad Intelectual: todas las patentes, derechos sobre invenciones, modelos de utilidad, derechos de autor y derechos relacionados, marcas comerciales, logotipos, marcas de servicio, imagen comercial (*trade dress*), nombres comerciales y nombres de dominio, derechos sobre la imagen comercial o la presentación, derechos sobre la reputación comercial o para demandar por usurpación de marca, derechos sobre los diseños, derechos sobre los programas informáticos, derechos sobre las bases de datos, derechos sobre la topografía, derechos morales, derechos sobre información confidencial (incluidos el *know how* y los secretos comerciales), métodos y protocolos de los Servicios, y cualquier otro derecho de propiedad intelectual, en cada caso estén registrados o no, e incluyendo todas las solicitudes y renovaciones, restituciones o extensiones de dichos derechos, y todos los derechos o formas de protección similares o equivalentes en cualquier parte del mundo.

Parte y Partes: individualmente la Empresa o el Cliente y conjuntamente la Empresa y el Cliente.

Muestra: una porción correctamente extraída de los productos (ya sea a granel o en lote u otra agrupación) que se tomará de acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las normas aplicables.

Muestreo: los procesos de extracción de una porción de los productos (ya sea a granel o en lote u otro tipo de agrupación) que se tomarán de acuerdo con la solicitud del Cliente y/o según las normas aplicables.

Servicios: los servicios que debe prestar la Empresa al Cliente en virtud del Contrato y según lo establecido en la Hoja de Pedido de la Empresa aplicable o en otras instrucciones del Cliente en la medida en que sean acordadas por la Empresa e incorporadas al Contrato.

Impuestos: todos y cada uno de los impuestos establecidos por cualquier autoridad fiscal, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, las retenciones de impuestos, el impuesto sobre la renta de personas nacionales y extranjeros, todos los impuestos de sociedades, las importaciones, derechos, gravámenes, derechos de timbre, cargos y otras evaluaciones y pagos impositivos, dondequiera que sean pagaderos, incluyendo el IGV.

1.2 Para evitar dudas, no regirán el Contrato los términos y condiciones estándar del Cliente (si los hubiera) que se adjunten, anexen o mencionen en cualquier Hoja de Pedido de la Empresa u otro documento. El Contrato constituye el acuerdo íntegro entre las Partes y sustituye todos los convenios y comunicaciones anteriores entre las Partes en relación con la prestación de los Servicios por parte de la Empresa.

1.3 La Empresa actúa únicamente para el Cliente. Ninguna otra parte tiene derecho a dar instrucciones, en particular sobre el alcance de la inspección o la entrega de los informes o certificados, a menos que el Cliente lo autorice previamente y la Empresa lo acepte. No se considerará que el Contrato crea ningún derecho en beneficio de terceros, salvo aquellos que se establecen expresamente en el mismo.

1.4 Si y cuando se notifica por escrito a la Empresa, antes de la prestación de los Servicios, que dichos Servicios son en beneficio y/o por cuenta de cualquier otra parte, y cada una de dichas partes ha recibido una copia de las presentes Condiciones Generales y ha aceptado quedar obligada por ellas, dicha otra parte será considerada también como Cliente.

2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 La Empresa, con el cuidado, habilidad y diligencia razonables, prestará los Servicios y los Entregables al Cliente, de conformidad con:

2.1.1 los requisitos específicos establecidos en el Contrato; y

2.1.2 los métodos que la Empresa considere adecuados en cada caso, teniendo en cuenta las costumbres, usos o prácticas comerciales pertinentes, las normas profesionales del sector, las directrices dadas por las autoridades competentes y la legislación aplicable.

2.2 La Empresa hará todo lo que esté en su alcance para prestar los Servicios de acuerdo con las fechas acordadas, sin embargo, para evitar dudas, dichas fechas serán sólo estimativas y el cumplimiento de los plazos no será un elemento decisivo y esencial.

2.3 La Empresa realizará, entre otros, muestreos, encuestas, inspecciones, verificaciones, certificaciones, pruebas, análisis de laboratorio, calibraciones, tratamientos de carga, evaluaciones, auditorías y/o valoraciones, según lo acordado contractualmente por las Partes.

2.4 Sujeto a las instrucciones del Cliente aceptadas por la Empresa, ésta emitirá informes, certificados de inspección u otros Entregables que reflejen declaraciones de hechos o/opiniones realizadas con la debida diligencia dentro de la limitación de las instrucciones recibidas, sin perjuicio de que la Empresa no está obligada a referirse o informar sobre hechos o circunstancias que estén fuera de las instrucciones específicas recibidas, excepto cuando lo exija la ley.

2.5 En la prestación de los Servicios, la Empresa no sustituye a los contratistas, fabricantes, productores, operadores, transportistas, importadores, proveedores o propietarios, quienes, a pesar de las acciones de la Empresa, no quedan liberados de ninguna de sus obligaciones de cualquier naturaleza. Sí, y en la medida en que el Cliente libere a un tercero de sus responsabilidades, obligaciones y deberes con respecto a los productos o servicios del Cliente, o de sus responsabilidades, obligaciones y deberes con respecto a la información en la que la Empresa se basó para la prestación de los Servicios, dichas responsabilidades no cumplidas por parte de un tercero no supondrán un aumento de la responsabilidad de la Empresa y el Cliente asumirá y quedará obligado en virtud de dichas responsabilidades, obligaciones y deberes como si fuesen propios.

2.6 Para evitar dudas, la Empresa no desempeña el papel de aseguradora o garante con respecto a la adecuación, calidad, comerciabilidad, idoneidad para el propósito, cumplimiento o rendimiento de los productos, servicios u otras actividades emprendidas o producidas por el Cliente a las que se refieren los Servicios. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida en el presente documento o en cualquier Entregable, la Empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación a un propósito o uso particular, para cualquier actividad realizada por el Cliente o cualquier producto fabricado, distribuido, importado o vendido por el Cliente.

2.7 Los Entregables se proporcionan únicamente en relación con las instrucciones escritas, documentos, información y muestras entregadas a la Empresa por el Cliente previo a la prestación de los Servicios. La Empresa no podrá ser considerada responsable de ningún error, omisión o inexactitud en los Entregables en la medida en que el Cliente haya proporcionado a la Empresa información errónea o incompleta. Los Entregables reflejan los hallazgos de la Empresa en el momento de la prestación de los Servicios únicamente. La Empresa no tendrá ninguna obligación de actualizar los Entregables después de su emisión, salvo que se indique lo contrario en el Contrato.

2.8 Salvo acuerdo expreso de las Partes que indique lo contrario, la Empresa podrá, a su exclusivo criterio, optar por conservar, devolver al Cliente o destruir las Muestras que le hayan sido proporcionadas para la prestación de los Servicios, y que no hayan sido destruidas en el transcurso de los mismos. Salvo acuerdo por escrito en contrario, las Muestras que se conserven se conservarán por un plazo de 3 meses a partir de la fecha de emisión del informe de los Servicios, después de lo cual se destruirán o se devolverán a la discreción de la Empresa.

2.9 Si los requisitos del Cliente requieren el análisis de las Muestras por parte del laboratorio del Cliente o de un tercero no relacionado con la Empresa, la Empresa no será responsable del análisis ni de su exactitud. Asimismo, cuando la Empresa sólo pueda presenciar un análisis realizado por el laboratorio del Cliente o de un tercero, la Empresa proporcionará toda la información que se le solicite y no será responsable en ningún caso de la exactitud de los análisis o resultados. Cualquier acuerdo de este tipo no se entenderá como una subcontratación o cesión de Servicios por parte de la Empresa y se considerará que da lugar a obligaciones independientes entre el Cliente y el laboratorio de terceros. A menos que se acuerde por escrito entre el Cliente y la Empresa como una circunstancia excepcional, la Empresa no comunicará terceros. Si dicha circunstancia excepcional prevalece, la Empresa deberá matizar su informe y renunciar a los resultados. Si el Cliente sufriera posteriormente pérdidas como resultado de dichas pruebas de laboratorio de terceros, la Empresa no será responsable ante el Cliente y éste no podrá presentar ninguna reclamación contra la Empresa. Además de lo dispuesto en el artículo 7.3, el Cliente indemnizará a la Empresa y la eximirá de toda responsabilidad por las reclamaciones de terceros recibidas por la Empresa basadas en los resultados comunicados.

2.10 Los informes o certificados emitidos tras las pruebas o análisis de las Muestras enviadas a la Empresa para su análisis (pero no extraídas de los productos a granel por la Empresa) contienen la opinión específica de la Empresa sólo sobre esas Muestras y no expresan ni implican ninguna opinión sobre los productos a granel de los que se extrajeron las Muestras.

2.11 Si el Cliente solicita o requiere que la Empresa presencie cualquier servicio o intervención de terceros, la única responsabilidad de la Empresa será la de presenciar la prestación de dicho servicio o intervención e informar al Cliente de que éste ha tenido lugar. El Cliente reconoce que cualquier servicio o intervención por parte de terceros da lugar a obligaciones legales independientes entre el Cliente y dicho tercero. La Empresa no será responsable ante el Cliente de los actos u omisiones de dichos terceros.

2.12 Los documentos relativos a los compromisos contraídos entre el Cliente y otras partes interesadas, como los contratos de venta, de suministro o de obra, los créditos documentarios, conocimientos de embarque, especificaciones, fichas técnicas, cartas de puesta en servicio, certificados de aceptación o de conformidad, y que se divulguen a la Empresa, se considerarán únicamente a título informativo, sin que ello amplíe ni restrinja el alcance de los Servicios de la Empresa ni de sus obligaciones en virtud del Contrato.

2.13 Cuando la Empresa proporcione y/o venda bienes (distintos a los servicios) al Cliente (ya sea combinados con cualquier servicio o por separado), y dichos bienes hayan sido adquiridos por la Empresa a un tercero, la Empresa no ofrece ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a la calidad de dichos bienes o su idoneidad a su finalidad. No obstante, a petición escrita del Cliente, la Empresa cederá (en la medida de lo posible) sus derechos frente a dicho tercero.

2.14 La Empresa tendrá derecho a sustituir en cualquier momento al personal ofrecido y desplegado por otro personal con conocimientos mayoritariamente equivalentes. La Empresa no garantiza que el personal posea ninguna certificación específica, a menos que se acuerde por escrito o que se exija en virtud de las disposiciones obligatorias de cualquier sistema de acreditación aplicable o de las disposiciones aplicables de la legislación obligatoria. La Empresa se esforzará por proporcionar personal con la experiencia suficiente/adecuada para prestar los Servicios.

2.15 No obstante, cualquier otra disposición de cualquier Contrato, la Empresa no estará obligada a prestar los Servicios si considera que estos harán que infrinja (o el pago de los mismos infrinjiría) alguna sanción internacional o restricción comercial aplicable o alguna sanción impuesta por los Estados Unidos de América. La Empresa se reserva el derecho de rechazar la aceptación de cualquier designación o solicitud realizada en virtud de este Contrato (o de otro modo) a su criterio exclusivo y no será responsable de ninguna pérdida en la que pueda incurrir el Cliente como consecuencia de dicho rechazo.

3. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

3.1 El Cliente deberá:

3.1.1 Cooperar con la Empresa en todos los asuntos relacionados con los Servicios;

3.1.2 Proporcionar, o hacer que sus proveedores o contrapartes proporcionen, de manera oportuna y sin cargo alguno, el acceso a las instalaciones operativas pertinentes y al personal requerido por la Empresa, sus agentes, subcontratistas, consultores y empleados, para llevar a cabo los Servicios. El Cliente obtendrá el acceso y la preparación y el mantenimiento adecuados de las instalaciones pertinentes para la prestación de los Servicios, incluyendo la identificación, control, corrección o eliminación de cualquier condición o material real o potencialmente peligroso de cualquiera de las instalaciones antes y durante la prestación de los Servicios en dichas instalaciones; y adoptará o asegurará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las condiciones de trabajo in situ durante la prestación de los Servicios e informará a la Empresa de todas las normas y reglamentos de salud y seguridad y de cualquier otro requisito de seguridad razonable que se aplique en cualquiera de las instalaciones operativas;

3.1.3 Salvo acuerdo en contrario, proporcionar a la Empresa, sus agentes, subcontratistas y representantes todo el transporte y el equipo necesario, que deberá estar en buen estado de funcionamiento, para la prestación de los Servicios;

3.1.4 Entregar a la Empresa, directamente o a través de sus proveedores y subcontratistas, de manera oportuna, la información que la Empresa pueda requerir para el correcto desempeño de los Servicios y garantizar que dicha información sea precisa en todos los aspectos sustanciales;

3.1.5 Cuando sea necesario, obtener y mantener todas las licencias y consentimientos necesarios y cumplir con toda la legislación pertinente en relación con los Servicios y el uso del equipo del Cliente;

3.1.6 Garantizar que todos los documentos, información y material que el Cliente ponga a disposición de la Empresa en virtud del Contrato no infringen ni constituirán una infracción o apropiación indebida de ninguna patente, derecho de autor, marca comercial, secreto comercial, licencia u otros derechos de propiedad intelectual o derechos de propiedad de terceros; y

3.1.7 Tomar todas las medidas necesarias para eliminar o subsanar cualquier obstrucción o interrupción en la prestación de los Servicios.

3.2 El Cliente garantiza que está contratando los corredor o en cualquier otra capacidad de representación para cualquier otra persona natural o jurídica, a menos que haya sido expresamente divulgado a y aprobado por la Empresa.

3.3 El Cliente garantiza, además, que no existen terceros beneficiarios de los Servicios prestados por la Empresa y que ningún tercero o partes pueden basarse en ningún Entregable preparado o proporcionado por la Empresa sin el previo consentimiento expreso por escrito de la Empresa. Con sujeción a las disposiciones del artículo 7, la Empresa no tendrá responsabilidad alguna por el uso que hagan terceros de los Entregables suministrados o preparados por la Empresa, ni por la confianza que depositen en ellos. Su responsabilidad hacia el Cliente está expresamente limitada conforme a las presentes Condiciones Generales.

3.4 En la medida en que la Empresa preste Servicios, el Cliente acepta que ésta sólo está obligada a prestar los Servicios y a informar de los resultados de los mismos. El Cliente es responsable de ejercer su propio juicio independiente con respecto a la información y las recomendaciones proporcionadas por la Empresa. Ni la Empresa ni ninguno de sus agentes garantizan la calidad, el resultado, la eficacia o la idoneidad de cualquier decisión o acción emprendida sobre la base de los Entregables suministrados en virtud del Contrato.

3.5 Si el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa en virtud del Contrato se ve impedido o retrasado por cualquier acto, omisión, incumplimiento o negligencia por parte del Cliente, sus agentes, subcontratistas, consultores o empleados, la Empresa no será responsable de los costos, cargos o pérdidas sufridos o incurridos por el Cliente que se deriven directa o indirectamente de dicho impedimento o retraso.

3.6 Si el Cliente prevé el uso de cualquiera de los Entregables en cualquier juicio, arbitraje, foro de resolución de disputas u otro procedimiento, deberá notificarlo a la Empresa por escrito antes de solicitar los Servicios y, en cualquier caso, antes del uso de dichos Entregables en cualquier procedimiento. Las Partes acuerdan que la Empresa no tiene la obligación de proporcionar un testigo perito o presencial en dicho procedimiento a menos que la Empresa dé su consentimiento previo por escrito.

3.7 El Cliente se asegurará de que las medidas de seguridad aplicables de acuerdo con las guías emitidas por las autoridades gubernamentales y otras autoridades competentes se mantengan en todo momento en la zona en la que los empleados de la Empresa deban prestar sus servicios (incluyendo su acceso o salida del edificio o el uso de instalaciones de higiene o recreo).

3.8 El Cliente reconoce que, en aras de la salud y la seguridad, la Empresa otorga a cada uno de sus agentes, empleados, subcontratistas y representantes una "autoridad de detención del trabajo" que les permite detener el trabajo y abandonar el lugar a su exclusivo criterio si ellos u otro personal de la Empresa tienen dudas de cualquier naturaleza con respecto a la salud y la seguridad y el Cliente acepta que no surgirá ninguna responsabilidad por parte de la Empresa por el ejercicio de dicha facultad, pero que el pago de dicha visita seguirá correspondiendo a la Empresa.

4. TASAS Y PAGOS

4.1 El Cliente deberá pagar cada factura válida que le presente la Empresa, en su totalidad y en fondos de disponibilidad inmediata, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la factura.

4.2 Si el Cliente no paga a la Empresa en la fecha de vencimiento, la Empresa podrá cobrar intereses sobre dicha suma a partir de la fecha de vencimiento del pago a una tasa mensual del 1,5% (o la tasa máxima permitida por la legislación local aplicable, si la legislación local especifica un máximo inferior al 1,5%; o la tasa mínima permitida por la legislación aplicable, si la legislación local especifica un mínimo superior al 1,5%), que se acumulará diariamente y se agravará mensualmente hasta que se efectúe el pago, ya sea antes o después de cualquier sentencia. Si cualquier pago adeudado a la Empresa por el Cliente en virtud de este Contrato o de otro modo se retrasa, la Empresa podrá suspender la prestación de algunos o todos los Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, el suministro de Entregables hasta que reciba el pago pendiente, y tendrá derecho a exigir el pago por adelantado antes de continuar con los Servicios.

4.3 Los Honorarios y cualquier cargo adicional no incluyen los Impuestos aplicables. En el caso de que se deban realizar retenciones fiscales de acuerdo con la legislación local y con las limitaciones impuestas por los tratados de doble imposición, si son aplicables, los importes facturados serán automáticamente engrosados por el Cliente de forma que, tras la deducción de las retenciones fiscales, el importe original de la factura siga siendo pagadero. Las Partes cooperarán entonces razonablemente en la recuperación de la retención de impuestos de las autoridades fiscales aplicables y una Parte deberá proporcionar cualquier certificado de impuestos que sea razonablemente solicitado por la otra Parte.

4.4 El Cliente no tendrá derecho de compensación (*set-off*) o retención. Cualquier objeción a las facturas deberá plantearse dentro de un plazo de 30 días a partir de la recepción de la factura y posteriormente no podrá plantearse ninguna objeción. Cuando se acuerde por escrito que deben proporcionarse planillas de horarios, el Cliente confirma que se considerarán aprobadas, a menos que se indique lo contrario, dentro de los 5 días siguientes a su recepción.

4.5 En caso de que el Cliente no cumpla con sus obligaciones en virtud del artículo 3, la Empresa se reserva (i) el derecho a suspender la prestación de los Servicios y/o (ii) a facturar y cobrar el tiempo y los recursos incurridos como consecuencia del incumplimiento del Cliente. Esto incluirá, entre otros, el cobro de las visitas y el tiempo empleado cuando el equipo a inspeccionar no se encuentre, no esté disponible para la inspección o cuando se incurra en tiempos de espera hasta que dicho equipo se encuentre, esté disponible o esté listo.

4.6 En el caso de que se produzca un cambio en la

costo de la prestación de los Servicios para la Empresa, las Partes acuerdan que los honorarios por los Servicios podrán incrementarse para reflejar dichos aumentos en los costos. La Empresa proporcionará las pruebas de los incrementos que sean razonablemente factibles.

4.7 Cualquier aplazamiento o cancelación de los Servicios por parte del Cliente, incluidas las visitas in situ, deberá notificarse con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Si no se avisa dentro de este plazo, se cobrará una visita/inspección frustrada, según corresponda.

4.8 La Empresa tendrá derecho a aumentar sus honorarios anualmente según lo especificado en la notificación escrita al Cliente. Cuando se hayan acordado honorarios fijos por escrito para un período, el primer aumento anual se producirá al vencer el período para el que se han acordado fijar los honorarios y, posteriormente, cada año.

5. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 Cada una de las Partes es propietaria exclusiva de todos los derechos de Propiedad Intelectual que haya creado, ya sea antes o después de la fecha de inicio del Contrato y esté o no asociada a cualquier Contrato entre las Partes.

5.2 Los nombres, marcas de servicio, marcas comerciales y derechos de autor de la Empresa y sus afiliadas no serán utilizados por el Cliente, excepto en la medida en que el Cliente obtenga la aprobación previa por escrito de la Empresa y, en ese caso, sólo en la forma prescrita por la Empresa.

5.3 Para evitar dudas, nada en los Entregables o en cualquier otro instrumento o documento escrito transmitirá ningún derecho de propiedad o licencia sobre la propiedad intelectual de la Empresa de su software patentado, ni sobre los métodos de auditoría, materiales de formación y procedimientos patentados de la Empresa, ni sobre los protocolos de la Empresa, ni sobre el nombre, el logotipo, las marcas o cualquier otra imagen comercial de la Empresa, ni sobre ningún otro derecho de Propiedad Intelectual existente o desarrollado posteriormente, ni sobre el *know how* desarrollado y utilizado para prestar los Servicios y los Entregables. Éstos seguirán siendo propiedad exclusiva de la Empresa. Los Entregables no transmiten derechos de propiedad o de licencia sobre la propiedad intelectual de terceros que pueda estar contenida o referenciada en los Entregables.

6. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA EMPRESA, INFORMES Y CERTIFICADOS

6.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.9, cada una de las Partes no divulgará ni utilizará para ningún fin Información Confidencial alguna ni ninguna información financiera o comercial que pueda adquirir o recibir en el marco del cumplimiento del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito de la Parte que haya revelado la Información Confidencial, salvo en la medida en que sea necesario para que la Empresa preste los Servicios.

6.2 La obligación de confidencialidad no se aplicará a ninguna información:

6.2.1 Que esté o será disponible públicamente sin mediar acto alguno de la Parte receptora;

6.2.2 Que estaba en posesión de la Parte receptora antes de su divulgación;

6.2.3 Que sea revelada a la Parte receptora por un tercero que no haya adquirido la información bajo una obligación de confidencialidad;

6.2.4 Que sea desarrollada o adquirida de forma independiente por la Parte receptora sin utilizar o aplicar la Información Confidencial recibida de la Parte reveladora;

6.2.5 Que deba revelarse a un organismo de acreditación o en virtud de las normas de un sistema de acreditación, en cada caso cuando sea aplicable a los Servicios;

6.2.6 Que se divulgue de acuerdo con los requisitos de la ley, cualquier reglamento bursátil o cualquier sentencia, dictamen o requisito vinculante de cualquier tribunal u otra autoridad competente; o

6.2.7 Que se divulgue a una afiliada de la Parte en función de la necesidad de tener conocimiento de la misma.

6.3 Los Entregables son emitidos por la Empresa y, salvo que se disponga lo contrario en el Contrato, están destinados al uso exclusivo por parte del Cliente y no podrán ser modificados, publicados, utilizados con fines publicitarios, copiados o reproducidos para su distribución a cualquier otra persona o entidad o divulgados públicamente de cualquier otro modo sin el previo consentimiento por escrito de la Empresa. El Cliente acepta que los Entregables pueden ser proporcionados por medios electrónicos de entrega, incluyendo, entre otros, el correo electrónico.

6.4 Se considerará que la Empresa está irrevocablemente autorizada a entregar a su criterio cualquier informe o certificado a un tercero si, siguiendo instrucciones del Cliente, se ha dado una promesa en este sentido al tercero o dicha promesa se desprende implícitamente de las circunstancias, la costumbre comercial, el uso o la práctica.

6.5 Una copia original firmada de cualquier certificado, informe o Entregable por escrito que lleve la firma de un representante autorizado de la Empresa, junto con el sello de la Empresa, será la única y exclusiva prueba del contenido de dicho certificado o informe, independientemente de que dicho certificado o informe o cualquier información contenida en el mismo se proporcione o comunique por otros medios, como, por ejemplo, electrónicamente.

6.6 Cualquier certificado, informe o Entregable presentado al Cliente que no sea en forma escrita con la firma del representante autorizado de la Empresa se considerará que ha sido emitida a petición y por cuenta y riesgo del Cliente y la Empresa no será responsable de ninguna desviación o discrepancia entre el contenido de dicho certificado, informe o Entregable y el contenido del original firmado por dicho representante.

6.7 Cada una de las Partes será responsable de garantizar que todas las personas a las que se revele la Información Confidencial en virtud del Contrato mantengan la confidencialidad de dicha información y no la revelen o divulguen a ninguna persona o entidad no autorizada y asumirán la plena responsabilidad por cualquier incumplimiento de dicha obligación.

6.8 Al vencimiento o a la terminación del Contrato por cualquier motivo y a instrucciones de la otra Parte, cada Parte devolverá o destruirá la Información Confidencial de la otra que en ese momento esté en su posesión o bajo su control, siempre y cuando nada de lo aquí expuesto prohíba a la Empresa retener copias de los Entregables y de los análisis de acuerdo con sus políticas de conservación de registros y de documentos, tal y como lo exija la ley o los organismos de acreditación.

6.9 La Empresa se reserva el derecho de compilar, cotejar y utilizar datos agregados y anónimos derivados de los Entregables y las Muestras, incluidos los datos que constituyen Información Confidencial, con fines de análisis estadístico, evaluación comparativa o tendencias.

7. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

7.1 Con la única excepción del artículo 7.5, pero sin perjuicio de cualquier otra disposición del Contrato, ninguna de las Partes será responsable ante la otra por:

7.1.1 La pérdida comercial, o la pérdida de uso o lucro cesante, pérdida de datos, pérdida de ganancias, pérdida de producción, pérdida de valor, la disminución de ingresos de cualquier bien o propiedad, pérdida de ventajas financieras, la interrupción de la actividad o tiempo de inactividad; o

7.1.2 Agotamiento del fondo de comercio y/o pérdidas similares; o

7.1.3 La pérdida de contratos; o

7.1.4 Cualquier pérdida, costo, daño, cargo o gasto especial, indirecto, emergente o puramente económico.

7.2 Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 7.1, la responsabilidad total de la Empresa y sus afiliadas, así como de sus respectivos empleados, agentes, consultores y subcontratistas, en materia contractual, extracontractual (incluyendo, entre otros, la negligencia, culpa grave o el incumplimiento de obligaciones legales), la tergiversación, restitución o cualquier otra que surja de cualquier modo en relación con los Servicios, los Entregables y la ejecución, o la ejecución prevista, del Contrato se limitará, con sujeción al artículo 7.5, a la cantidad mayor de las siguientes:

7.2.1 Una suma equivalente a diez (10) veces el importe de los Honorarios pagados o a pagar por el Cliente a la Empresa en relación con los Servicios que dan lugar a la responsabilidad de la Empresa para con el Cliente; o

7.2.2 Diez mil (10.000) euros.

7.3 El Cliente indemnizará a la Empresa y a sus afiliadas, así como a sus respectivos empleados, directores, agentes, consultores o subcontratistas, y los mantendrá indemnes frente a toda reclamación presentada por terceros por pérdidas, daños o gastos de cualquier naturaleza (incluyendo, entre otros, la negligencia y culpa grave) y cualquiera que sea la forma en que se produzcan, en relación con la ejecución, la ejecución pretendida o la no ejecución de cualquier Servicio, en la medida en que el conjunto de dichas reclamaciones para cualquier Servicio supere la limitación de responsabilidad establecida en el artículo 7.2 anterior.

7.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y 7.2, la Empresa no será responsable para con el Cliente y el Cliente no podrá presentar ninguna reclamación por pérdidas, a menos que se inicie un juicio contra la Empresa antes de transcurridos doce (12) meses a partir de la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha de ejecución por parte de la Empresa de los Servicios que dan lugar a la reclamación, o (ii) la fecha en la que los Servicios deberían haberse finalizados en caso de cualquier supuesto incumplimiento.

7.5 Ninguna de las disposiciones del presente Contrato limita o excluye la responsabilidad de ninguna de las Partes:

7.5.1 Por muerte o lesiones personales resultantes de la negligencia de esa Parte; o

7.5.2 Por cualquier daño o responsabilidad incurrida como resultado de un fraude, una declaración fraudulenta o una ocultación fraudulenta por parte de esa Parte; o

7.5.3 Por cualquier otra pérdida que por ley no pueda ser excluida o limitada.

8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

8.1 A los efectos del presente artículo 8, se entenderá por "Fuerza Mayor o caso fortuito" un acontecimiento cuya ocurrencia es ajena al control razonable de la Parte reclamante y que hace que el Cliente o la Empresa no puedan, total o parcialmente, cumplir con sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la obligación de efectuar los pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte), cuya incapacidad no podría haber sido evitada o superada por la Parte reclamante ejerciendo una previsión, planificación e implementación razonables.

8.2 Si, como consecuencia de un caso de Fuerza Mayor o caso fortuito, una de las Partes se ve imposibilitada, total o parcialmente, de cumplir con sus obligaciones en virtud del Contrato (salvo la obligación de efectuar los pagos de las sumas adeudadas a la otra Parte):

8.2.1 La Fuerza Mayor o el caso fortuito deberá ser notificada inmediatamente por escrito por la Parte que se vea impedida de cumplir con sus obligaciones a causa de la misma a la otra Parte explicando las causas y demostrando la diligencia empleada para eliminar o mitigar los efectos de dicha Fuerza Mayor o caso fortuito;

8.2.2 Las obligaciones derivadas del Contrato quedarán suspendidas hasta el caso de la Fuerza Mayor o caso fortuito, que se notificará por escrito.

8.3 Ninguna de las Partes será responsable de cualquier pérdida o daño resultante de cualquier retraso o incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente instrumento que se derive directa o indirectamente de un acto o acontecimiento de Fuerza Mayor o caso fortuito. Si la incapacidad se prolonga durante más de quince (15) días, la Parte no incapacitada tendrá derecho a poner término al presente Contrato sin incurrir en responsabilidad alguna.

8.4 En el caso de que la Empresa se encuentre temporalmente incapacitada para prestar una parte o la totalidad de los Servicios debido a una pandemia (por ejemplo, Covid-19), ya sea en su totalidad o dentro de los plazos o el calendario acordados, esto no se considerará un caso de Fuerza Mayor o caso fortuito que dé derecho a que una de las Partes ponga término al Contrato. En su lugar, las Partes acuerdan que, en tales circunstancias, la entrega de la parte de los Servicios que no pueda prestarse se pospondrá hasta una fecha aceptable para ambas Partes, actuando cada una de ellas razonablemente.

9. PROTECCIÓN DE DATOS

9.1 Ambas Partes se obligan a que ellas, sus empleados o cualquier persona que actúe en su nombre cumplirán con todas las leyes y reglamentos aplicables en materia de privacidad, en particular el Ley de Protección de Datos personales Ley N° 29733 del 3 de abril de 2011 y completarán un anexo en el que se detallará cualquier información personal que vaya a tratarse cuando sea necesario.

9.2 El cliente por este acto declara haber leído y acepta la política de protección de datos personales publicada en la página web de la empresa https://www.bureauveritas.pe/

10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

10.1 La Empresa, a su exclusivo criterio, podrá ceder, transferir sus derechos y obligaciones o delegar la prestación de todos o parte de los Servicios en virtud del Contrato, con sujeción al cumplimiento de los requisitos de cualquier régimen de acreditación aplicable, cuando corresponde, a una afiliada, agente o subcontratista de la Empresa sin previo aviso al Cliente, y el Cliente consiente en este acto dicha delegación. El Cliente no podrá, sin el consentimiento de la Empresa, transmitir, ceder, transferir, subcontratar o negociar de ninguna manera todos o algunos de sus derechos u obligaciones en virtud del Contrato.

10.2 Todos los técnicos y demás personal suministrado por la Empresa en la prestación de los Servicios serán en todo momento empleados, agentes o subcontratistas (según sea el caso) de la Empresa. Como tales, todas estas personas serán responsables y estarán sujetas a las instrucciones de la Empresa en todo momento. A menos que la Empresa acepte lo contrario, dichas personas no estarán obligadas a seguir ninguna instrucción del Cliente, con la excepción de las normas de salud y seguridad aplicables a los empleados del Cliente en el lugar donde se presten los Servicios.

11. Código de Ética y Código de Conducta de Socios Comerciales (BPCC)

11.1 La Empresa y el cliente declaran haber tenido a la vista el Código de Ética y el Código de Conducta de Socios Comerciales, haber tomado conocimiento de ellos y aceptar todas sus estipulaciones.

12. TRABAJO REMOTO

12.1 Las Partes podrán acordar de vez en cuando por escrito que la Empresa prestará algunos o todos los Servicios de forma remota por medios electrónicos o de cualquier otro tipo, que pueden incluir, entre otros, videoconferencias, sensores, drones, satélites y cámaras. El Cliente entiende que es probable que se recopilen datos personales (incluidas imágenes personales) en estas circunstancias y confirma que ha informado a las personas cuyos datos personales pueden ser recabados. El Cliente confirma que ha obtenido todos los consentimientos necesarios en virtud de la legislación aplicable para permitir a la Empresa el tratamiento de las imágenes y sonidos recopilados durante la prestación de los Servicios.

12.2 La prestación de los Servicios por medios remotos, como se contempla en el artículo 11.1, está sujeta a la disponibilidad y el rendimiento de una red y un ancho de banda de Internet aceptables, así como a la disponibilidad de soluciones de software de terceros adecuadas, incluidas, entre otras, soluciones de conectividad de vídeo y de grabación de vídeo. En el caso de que cualquiera de las partes considere que el rendimiento de dichas herramientas de trabajo a distancia no es razonablemente suficiente en las circunstancias, las Partes (cada una actuando razonablemente) intentarán adecuar la gestión de la prestación de los Servicios o acordar un método alternativo de entrega y acordar por escrito los honorarios adicionales que puedan surgir de dicho cambio. El Cliente reconoce que la Empresa no es responsable de dichas herramientas de trabajo remoto de terceros y, en consecuencia, la Empresa no será responsable del funcionamiento de dichas herramientas.

13. VARIOS

13.1.1 La renuncia a cualquier derecho en virtud del Contrato sólo será efectiva si se realiza por escrito y se aplica únicamente a las circunstancias por las que se otorga. La omisión o retraso de una Parte para ejercer un derecho o recurso en virtud del Contrato o de la ley no constituirá una renuncia a dicho derecho o recurso (o a cualquier otro), ni impedirá o restringirá su ejercicio posterior. Ningún ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso impedirá o restringirá el ejercicio posterior de ese (o cualquier otro) derecho o recurso.

13.1.2 Si cualquier tribunal u otra autoridad de jurisdicción competente considera que alguna disposición del Contrato (o parte de alguna disposición) es nula, ilícita o no ejecutable, dicha disposición o parte de ella se considerará, en la medida necesaria, que no forma parte integral del Contrato, y la efectividad y aplicabilidad de las demás disposiciones del Contrato no se verán afectadas.

13.1.3 Nada de lo dispuesto en el Contrato pretende constituir, o se considerará, una sociedad, empresa conjunta, fideicomiso o asociación de ningún tipo entre las Partes, ni constituir a ninguna de ellas como agente de la otra para fin alguno.

13.1.4 En la medida en que lo permita la ley y salvo que sea expresamente dispuesto en el Contrato, una persona que no sea parte del mismo no tendrá ningún derecho en virtud del Contrato o en relación con éste.

13.1.5 La Empresa podrá poner término al Contrato en todo momento y por cualquier motivo, sin incurrir en ninguna responsabilidad ante el Cliente, mediante notificación por escrito al Cliente con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación. Sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pueda tener la Empresa, ésta podrá poner término al Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna para con el Cliente, de forma inmediata mediante notificación por escrito al Cliente si éste actúa en contravención de las leyes, o es objeto de sanciones internacionales.

13.1.6 Los encabezamientos son meramente informativos y no afectarán a la interpretación de las presentes Condiciones Generales.

13.1.7 Ninguna alteración, modificación o renuncia a cualquiera de las presentes Condiciones Generales tendrá efecto alguno a menos que se acuerde por escrito y sea firmada por un representante autorizado de la Empresa.

13.1.8 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12.7, el Cliente acepta que la Empresa tiene derecho a modificar, suprimir y añadir a estas Condiciones Generales. El Cliente acepta además que dichas modificaciones, supresiones y adiciones entrarán en vigencia inmediatamente después de que se notifiquen mediante la publicación de un aviso de dichos cambios en el sitio web de la Empresa o mediante la comunicación de dicho aviso al Cliente por correo electrónico.

14. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1.1 El Contrato, y cualquier controversia o reclamación que surja de o en relación con éste o su objeto, se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la República de Perú, sin perjuicio de cualquier normativa de conflicto de leyes que pudieran requerir la aplicación de cualquier otra ley.

14.1.2 Las Partes acuerdan irrevocablemente que los tribunales y juecos del Distrito Judicial de Lima tendrán competencia para resolver cualquier controversia o reclamación que surja de, o en relación con, el Contrato o su objeto.